

Combatir la discriminación en la educación

Décima consulta de los Estados miembros sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960)

DIRECTRICES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS INFORMES DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN Y LA RECOMENDACIÓN RELATIVAS A LA LUCHA CONTRA LAS DISCRIMINACIONES EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA (1960)

Aprobadas por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 207ª reunión (octubre de 2019)

1. Introducción

La Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (“la Convención”) y la Recomendación relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (“la Recomendación”), que fueron aprobadas por la Conferencia General de la UNESCO en 1960, responden al mandato constitucional de la Organización consistente en *“fomentar el ideal de la igualdad de posibilidades de educación para todos, sin distinción de raza, sexo ni condición social o económica alguna”*. La Convención es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante en establecer el **derecho a la educación** y el único dedicado exclusivamente a tal derecho.

El derecho a la educación es hoy en día uno de los principios clave que sustentan la agenda Educación 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), aprobados por la comunidad internacional. El ODS 4 está basado en los derechos y busca garantizar el pleno disfrute del derecho a la educación como elemento fundamental para lograr el desarrollo sostenible. Su alcance refleja la naturaleza multidimensional del derecho a la educación.

La Convención ha sido reconocida como la **piedra angular de la agenda Educación 2030**. Además, representa una poderosa herramienta para avanzar en la consecución del ODS 4, asegurando una articulación efectiva entre la labor normativa y operacional.

Las presentes directrices tienen por objeto ayudar a los Estados Miembros a preparar los informes nacionales sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación en el marco de la décima consulta.

2. Obligaciones en materia de presentación de informes

Existen diferencias entre la índole jurídica de las obligaciones previstas en la Convención y la de las que se establecen en la Recomendación. La Convención tiene carácter vinculante y los Estados Partes en ella tienen la obligación de integrar sus disposiciones en la Constitución del país o en la legislación nacional. La Recomendación, que no tiene carácter vinculante, posee una fuerza política y moral. Esta última se aprobó teniendo en cuenta las dificultades con las que podían tropezarse algunos países para ratificar la Convención, en particular debido a su estructura federal.

Al margen de las diferencias en cuanto a formulación y alcance jurídico inherentes al carácter de cada instrumento, el contenido de la Recomendación es idéntico al de la Convención. Se espera que los Estados Miembros la pongan en práctica en su legislación nacional y sus políticas educativas.

Lo que es más importante, las disposiciones del artículo VII de la Convención y del párrafo correspondiente de la Recomendación, relativas a las obligaciones en materia de

presentación de informes, son idénticas. En el artículo VIII de la Constitución de la UNESCO se establece que *“cada Estado Miembro someterá a la Organización, en el momento y la forma que decida la Conferencia General, informes sobre las leyes, reglamentos y estadísticas relativos a sus instituciones y actividades educativas, científicas y culturales, así como sobre el curso dado a las recomendaciones y convenciones a que se refiere el párrafo 4 del Artículo IV”*. Por tanto, incluso los países que no sean Estados Partes en la Convención deben presentar un informe sobre la aplicación de la Recomendación, lo que significa que **se espera que todos los Estados Miembros de la UNESCO presenten un informe nacional** sobre la aplicación de estos instrumentos en el marco de las consultas realizadas para su seguimiento.

3. Participación en las consultas

A la luz de la agenda Educación 2030, el seguimiento de la aplicación de la Convención y la Recomendación es de vital importancia a fin de garantizar que la educación esté realmente al alcance de todos y hacer frente a la persistencia de las desigualdades en cuanto al acceso, la participación y los resultados del aprendizaje en todos los niveles, especialmente para los grupos más vulnerables. Las medidas concretas adoptadas por los Estados Miembros en consonancia con sus obligaciones jurídicas en virtud de estos instrumentos contribuyen a este proceso.

Dado que el alcance y el contenido de las obligaciones jurídicas en virtud del derecho a la educación están en consonancia con las diez metas del ODS 4, dedicadas a la educación, también se han hecho esfuerzos para velar por que las directrices incluyan los componentes específicos y sean un valioso instrumento de seguimiento para medir los progresos realizados hacia la consecución de estas metas¹. Además, en vista de los desafíos en materia de educación que plantean la afluencia de refugiados y el aumento de los desplazamientos en todo el mundo, las directrices brindan la oportunidad de informar sobre las medidas concretas adoptadas durante el periodo que abarca el informe para incluir a los refugiados y a los migrantes en los sistemas educativos nacionales. Asimismo, se hará hincapié en la existencia de un marco jurídico y normativo que proteja los derechos de las minorías nacionales.

Los informes deberán ser lo más exhaustivos posible, y el proceso deberá ser **participativo** y llevarse a cabo en cooperación entre los ministerios de educación y otros ministerios que se ocupan de cuestiones relativas al derecho a la educación. También se deberá facilitar información pertinente procedente de organizaciones de la sociedad civil cuyo principal ámbito de actividad sea la educación.

La elaboración de los informes nacionales representa una **buena oportunidad** para los Estados Miembros de evaluar la aplicación del derecho a la educación en su país, determinar los principales desafíos, entablar un diálogo constructivo con otras partes interesadas en esta esfera e intercambiar buenas prácticas.

4. Indicaciones generales

El periodo examinado para la décima consulta sobre la aplicación de la Convención y la Recomendación es de cuatro años (2017-2020).

Se invita a los Estados Miembros que ya presentaron informes en el marco de la novena consulta (2016-2017) a que **se remitan a ellos** cuando proceda. La información pertinente proporcionada en otros informes puede reproducirse o indicarse como referencia con indicaciones precisas para su consulta. Del mismo modo, se apreciarán los hipervínculos a

¹ Cabe señalar que la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1974) es el instrumento utilizado específicamente para el seguimiento de la meta 4.7 de los ODS. La Convención y la Recomendación de 1960 contribuyen de manera más general al conjunto de datos para el seguimiento de las metas del ODS 4.

cualquier documento útil o texto jurídico o normativo pertinente, y también pueden añadirse textos en el anexo.

Al preparar los informes, se ruega a los Estados Miembros que faciliten información breve y concisa, aunque pueden proporcionar detalles sobre el alcance de alguna cuestión si lo consideran necesario. Además de una descripción del marco constitucional, legislativo, administrativo y normativo establecido para la aplicación de las disposiciones consagradas en los instrumentos, la información facilitada por los Estados Miembros también deberá poner de relieve la forma en que la legislación y las prácticas nacionales se ajustan a la Convención y la Recomendación.

5. Modalidades

Con miras a simplificar las directrices proporcionando al mismo tiempo la información sustantiva necesaria para orientar a los Estados Miembros en la preparación de sus respuestas, se presentan dos series de preguntas y comentarios:

- 1) Preguntas abiertas y cerradas que los Estados Miembros deben responder directamente mediante un proceso participativo. Tenga en cuenta que pueden proporcionarse múltiples respuestas cuando sea pertinente.
- 2) Información adicional destinada a orientar a los Estados Miembros para que estructuren y detallen sus respuestas a las preguntas abiertas (incluidos comentarios sobre cómo responder adecuadamente a las preguntas planteadas). Estos elementos se presentan en cursiva.

Se alienta a los Estados Miembros a que formulen sus respuestas de manera concisa, velando al mismo tiempo por que el contenido sea sustantivo y pertinente.

INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del país: ESPAÑA

I. Información sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole adoptadas por el Estado a escala nacional

1. Ratificación de la Convención²

¿Es su país un Estado Parte en la Convención?

☒ **X Sí**

☐ No: ¿Tiene previsto su país ratificar este instrumento?

☐ Sí: Por favor, indique en qué estado del proceso de ratificación se encuentra su país:

☐ Cerca de la ratificación

☐ En curso

☐ En preparación activa

- Explique brevemente cuáles son las dificultades que ha encontrado su país en el proceso de ratificación y cómo las ha superado:

Describa:

➔ *Los obstáculos, ya sean de carácter jurídico, institucional, político o práctico*

➔ *Cómo el país ha superado dichos obstáculos y en qué medida la UNESCO puede ayudarlo a completar el proceso*

☐ No, su país no está considerando la posibilidad de ratificar este instrumento en un futuro próximo. Por favor, explique por qué:

2. **Ratificación del Protocolo para instituir una Comisión de Conciliación y Buenos Oficios facultada para resolver las controversias que puedan plantearse entre Estados Partes en la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza³**

¿Ha ratificado su país el Protocolo?

☒ X Sí

☐ No. Por favor, explique brevemente las dificultades encontradas:

3. **Marco jurídico que rige la protección de los derechos consagrados en la Convención y la Recomendación en el ordenamiento jurídico interno**

Si su país es un Estado Parte en la Convención:

- ¿Es la Convención directamente aplicable en la legislación nacional de su país tras su ratificación?

☐ Sí ☐ No

- De no ser así, ¿se ha incorporado en la Constitución del país o en el derecho nacional para que sea directamente aplicable?

☐ Sí ☐ No

Se desea saber si las disposiciones de la Convención están garantizadas en un instrumento jurídico nacional. En el informe se deben mencionar los principales textos jurídicos (Constitución, textos legislativos u otras disposiciones) adoptados a fin de garantizar el derecho a la educación para todos y promover la igualdad de oportunidades educativas. Pueden proporcionarse referencias, fechas y objetivos.

- ¿Se han invocado las disposiciones de la Convención ante los juzgados, tribunales y autoridades administrativas y han sido estas aplicadas por dichas entidades?

☐ Sí ☐ No

En caso afirmativo, aporte ejemplos basados en la jurisprudencia disponible. También puede facilitarse información sobre las autoridades judiciales, administrativas y de otro tipo que tengan competencia en lo que atañe a los derechos garantizados por la Convención, y sobre el alcance de dicha competencia.

Si su país no es un Estado Parte en la Convención:

- ¿Se han adoptado medidas legislativas para dar cumplimiento a la Recomendación?

☐ Sí ☐ No

En caso afirmativo, pueden mencionarse en el informe los principales textos adoptados a fin de garantizar el derecho a la educación para todos y promover la igualdad de oportunidades educativas. Pueden proporcionarse referencias, fechas y objetivos.

- Explique brevemente en qué medida las políticas y los programas públicos se ajustan a las disposiciones generales de la Recomendación.

Puede facilitarse información sobre la forma en que tales políticas y programas cumplen los compromisos relativos al derecho a la educación consagrados en la Recomendación.

II. Información sobre la aplicación de la Convención o la Recomendación

1. No discriminación e igualdad de posibilidades de educación en el contexto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4)

Los artículos o párrafos 1.1, 2 y 3 de la Convención o la Recomendación hacen referencia a la no discriminación y a la igualdad de posibilidades en la esfera de la enseñanza. Esta parte se refiere al objetivo principal de la Convención y la Recomendación, a saber, subrayar la obligación de los Estados de prohibir toda forma de discriminación en la enseñanza y promover al mismo tiempo la igualdad de oportunidades educativas.

*Este aspecto corresponde a la aspiración general del ODS 4, que tiene por objeto “**garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos**” para 2030. Por tanto, abarca todas las metas del ODS 4, pero especialmente la meta 4.5⁴.*

- 1.1 Indique las medidas que ha adoptado su Gobierno para eliminar y prevenir la discriminación en la enseñanza en el sentido de la Convención y la Recomendación (marque todos los puntos que correspondan)⁵ (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

☒ X Las leyes constitucionales o la legislación prohíben la discriminación en la enseñanza

☒ X Los reglamentos prohíben la discriminación en la enseñanza

☒ X Existen políticas y programas que tienen por objeto eliminar y prevenir la discriminación en la enseñanza

⁴ En la que se insta a los Estados a “eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad”.

⁵ Véase el artículo/párrafo 1.1.

☒ X Existe la posibilidad de acceder a la justicia en caso de violación del derecho a la no discriminación en la enseñanza

☒ X La lucha contra la discriminación se extiende a los planes de estudios

☐ Otra:

Legislación educativa:

[Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación \(LOE\)](#)

Cita: **Título Preliminar.** Capítulo I. Principios y fines de la educación

El **Artículo 1. Principios.** de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, destaca que el sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los siguientes principios, entre los que se destacan la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad, la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, la educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar, el desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género.

Asimismo, el **Artículo 2. Fines,** destaca que el sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines, entre los que se destaca la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad, la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, la formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.

Por otra parte, el **Artículo 2 bis. Sistema Educativo Español** subraya que el funcionamiento del Sistema Educativo Español se rige por los principios de calidad, cooperación, equidad, libertad de enseñanza, mérito, igualdad de oportunidades, no discriminación, eficiencia en la asignación de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas.

[Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación](#)

Cita: **Título Preliminar.** Capítulo I. Principios y fines de la educación.

El Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, actualmente en trámite parlamentario, asume el enfoque de los derechos de la infancia como uno de sus principios. Asimismo, se centra en impulsar con equidad la mejora de la calidad de la educación para garantizar el derecho a la educación para todas las personas, compensar desigualdades y atender a la diversidad.

Cita: **Título II.** Capítulo I. Equidad en la Educación.

El citado Proyecto desarrolla en el **Título II** que la adecuada respuesta educativa a todos los alumnos y alumnas se concibe a partir del principio de inclusión educativa, entendiendo que de ese modo se favorece el proceso de inclusión comunitaria y social de los niños y niñas con discapacidad.

Cita: **Título Preliminar.** Capítulo II. La organización de las enseñanzas y el aprendizaje a lo largo de la vida.

El citado Proyecto explicita en el **Artículo 4. La enseñanza básica** que se adoptarán medidas organizativas y curriculares nuevas y pertinentes, conforme a los principios del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) para que la información sea accesible a todos, de esta forma se atiende a la diversidad de todo el alumnado, incluidos los que tienen más dificultades como el alumnado con discapacidad.

“Cuando tal diversidad lo requiera, se adoptarán las medidas organizativas y curriculares pertinentes, según lo dispuesto en la presente Ley, conforme a los principios del Diseño universal de aprendizaje, garantizando en todo caso los derechos de la infancia.” (Artículo 4.3.).

Esto se reflejará en la elaboración de los Reales Decretos de Currículo (Educación Infantil, Primaria y Secundaria), también en la elaboración y/o difusión de materiales de acuerdo con el DUA. Desde el diseño universal, la información es accesible a todo el alumnado, mejorando las posibilidades de participación.

Por otra parte, el Proyecto de Ley insiste en el desarrollo de medidas generales de atención a la diversidad de carácter organizativo referido a la accesibilidad de los entornos, de forma que una línea de actuación prioritaria es que los centros escolares diseñen un plan para implementar medidas de accesibilidad universal y el uso pedagógico de los espacios como entornos de aprendizaje.

Las medidas de accesibilidad de los entornos y diseño de aprendizaje para todas las personas permiten eliminar barreras y hacer que los entornos sean más incluyentes, propiciando de esta forma un mejor aprendizaje y participación del alumnado con discapacidad en la toma de decisiones que le corresponde.

Otras iniciativas:

Por otra parte, las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas han desarrollado diversas iniciativas de orden normativo y de programas en esta materia.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), en el ámbito de sus competencias realiza subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para llevar a cabo actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación, complementarias a las realizadas en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos, entre las que destacan las acciones orientadas a fomentar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas, así como aquellas que promueven experiencias educativas para el desarrollo de la educación intercultural y de los valores propios de la sociedad democrática y actividades dirigidas al conocimiento y difusión de la declaración universal de los derechos humanos, de los derechos del niño y de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, con especial incidencia en la educación para la igualdad y desde la igualdad entre hombres y mujeres.

También, las subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de determinadas actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación en Ceuta y Melilla en su Modalidad II apoyan el fomento de los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas, así como aquellas que se dirijan a promover experiencias educativas para el desarrollo de la educación intercultural, la educación no formal y/o actividades de ocio y tiempo libre.

Estas subvenciones son convocadas anualmente por el MEFP.

Proporcione una breve descripción de los textos jurídicos, reglamentarios o normativos pertinentes, incluidas las medidas relacionadas con:

- ➔ *La no discriminación en lo que respecta a la admisión de alumnos en las instituciones educativas*
- ➔ *El trato igualitario, incluso para los extranjeros residentes en su país*

Legislación educativa:

Con carácter general, la [Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación](#) garantiza el acceso a las distintas etapas educativas en condiciones de igualdad:

– **Artículo 84.** Admisión de alumnos.

1. Las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutores. [...]

3. En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

También está garantizado el acceso a oportunidades de aprendizaje inclusivas en el sistema ordinario de enseñanza:

– **Artículo 74.** Escolarización [Alumnado que presenta necesidades educativas especiales]

1. La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario. La escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial, que podrá extenderse hasta los veintiún años, sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios.

– **Artículo 78.** Escolarización. [Alumnos con integración tardía en el sistema educativo español]

1. Corresponde a las Administraciones públicas favorecer la incorporación al sistema educativo de los alumnos que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorporen de forma tardía al sistema educativo español. Dicha incorporación se garantizará, en todo caso, en la edad de escolarización obligatoria.

2. Las Administraciones educativas garantizarán que la escolarización del alumnado que acceda de forma tardía al sistema educativo español se realice atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de modo que se pueda incorporar al curso más adecuado a sus características y conocimientos previos, con los apoyos oportunos, y de esta forma continuar con aprovechamiento su educación.

– **Artículo 79.** Programas específicos.

1. Corresponde a las Administraciones educativas desarrollar programas específicos para los alumnos que presenten graves carencias lingüísticas o en sus competencias o conocimientos básicos, a fin de facilitar su integración en el curso correspondiente.

2. El desarrollo de estos programas será en todo caso simultáneo a la escolarización de los alumnos en los grupos ordinarios, conforme al nivel y evolución de su aprendizaje.

3. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para que los padres o tutores del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo reciban el asesoramiento necesario sobre los derechos, deberes y oportunidades que comporta la incorporación al sistema educativo español.

Además, en el Capítulo II se abordan las medidas que deben adoptarse relativas a la compensación de las desigualdades en educación:

– **Artículo 80.** Principios.

1. *Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, las Administraciones públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos para ello.*
2. *Las políticas de educación compensatoria reforzarán la acción del sistema educativo de forma que se eviten desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole.*
3. *Corresponde al Estado y a las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia fijar sus objetivos prioritarios de educación compensatoria.*

– **Artículo 81.** Escolarización.

1. *Corresponde a las Administraciones educativas asegurar una actuación preventiva y compensatoria garantizando las condiciones más favorables para la escolarización, durante la etapa de educación infantil, de todos los niños cuyas condiciones personales supongan una desigualdad inicial para acceder a la educación básica y para progresar en los niveles posteriores.*
2. *Corresponde a las Administraciones educativas adoptar medidas singulares en aquellos centros escolares o zonas geográficas en las cuales resulte necesaria una intervención educativa compensatoria.*

En la educación primaria, las Administraciones educativas garantizarán a todos los alumnos un puesto escolar gratuito en su propio municipio o zona de escolarización establecida.

3. *Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo I de este mismo título, las Administraciones educativas dotarán a los centros públicos y privados concertados de los recursos humanos y materiales necesarios para compensar la situación de los alumnos que tengan especiales dificultades para alcanzar los objetivos de la educación obligatoria, debido a sus condiciones sociales.*

– **Artículo 82.** Igualdad de oportunidades en el mundo rural.

1. *Las Administraciones educativas tendrán en cuenta el carácter particular de la escuela rural a fin de proporcionar los medios y sistemas organizativos necesarios para atender a sus necesidades específicas y garantizar la igualdad de oportunidades.*
2. *Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior, en la educación básica, en aquellas zonas rurales en que se considere aconsejable, se podrá escolarizar a los niños en un municipio próximo al de su residencia para garantizar la calidad de la enseñanza. En este supuesto las Administraciones educativas prestarán de forma gratuita los servicios escolares de transporte y, en su caso, comedor e internado.*

Véase también **Disposición adicional decimonovena.** Alumnado extranjero citada en el siguiente apartado (1.2)

1.2 Indique las medidas que ha adoptado su Gobierno para garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación en su país (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

☒ X Las leyes constitucionales o la legislación garantizan la igualdad de acceso a la educación

☒ X Los reglamentos garantizan la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación

☒ X Existen políticas y programas que garantizan la igualdad de acceso a todos los niveles y tipos de educación.

☐ Otra:

- Mencione los textos jurídicos, reglamentarios o normativos pertinentes y proporcione una breve descripción de las medidas adoptadas:

Este aspecto se abarca principalmente en la meta 4.1 de los ODS y, en parte, en la meta 4.b⁶

Además de las citas del apartado anterior (1.1), cabe mencionar el siguiente artículo y disposición adicional de la [Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación](#):

- **Artículo 83.** Becas y ayudas al estudio.

1. Para garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación, los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables tendrán derecho a obtener becas y ayudas al estudio. En la enseñanza postobligatoria las becas y ayudas al estudio tendrán en cuenta además el rendimiento escolar de los alumnos.

2. El Estado establecerá, con cargo a sus Presupuestos Generales, un sistema general de becas y ayudas al estudio, con el fin de que todas las personas, con independencia de su lugar de residencia, disfruten de las mismas condiciones en el ejercicio del derecho a la educación.

3. A estos efectos, el Gobierno regulará, con carácter básico, las modalidades y cuantías de las becas y ayudas al estudio a las que se refiere el apartado anterior, las condiciones económicas y académicas que hayan de reunir los candidatos, así como los supuestos de incompatibilidad, revocación, reintegro y cuantos requisitos sean precisos para asegurar la igualdad en el acceso a las citadas becas y ayudas, sin detrimento de las competencias normativas y de ejecución de las Comunidades Autónomas.

- **Disposición adicional decimonovena.** Alumnado extranjero.

Lo establecido en esta Ley en relación con la escolarización, obtención de títulos y acceso al sistema general de becas y ayudas al estudio será aplicable al alumnado extranjero en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los Extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y en la normativa que las desarrolla.

1.3 Indique las medidas que ha adoptado o que prevé adoptar su país para garantizar la igualdad de oportunidades (en términos de acceso, participación y finalización) y la igualdad de trato y para apoyar la inclusión de todos los educandos (incluidas las niñas y las mujeres, las personas marginadas económica y socialmente, las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables) en los procesos de aprendizaje (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

☒ X Ofrecer incentivos financieros y becas

☐ Proporcionar asistencia auxiliar

☐ Adaptar las infraestructuras educativas

⁶ En la cual se insta a los Estados a "aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles [...] a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones".

- ☒ X Adoptar medidas de acción positiva o afirmativa
 - ☒ X Garantizar la inclusión de todos los educandos en las escuelas de enseñanza general
 - ☒ X Formar a los docentes en materia de educación inclusiva
 - ☒ X Garantizar la paridad entre los sexos en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y en la enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP)
 - ☐ Ofrecer programas de reescolarización para las madres jóvenes
 - ☒ X Eliminar todas las barreras para la educación de las niñas embarazadas o las madres jóvenes
 - ☐ Otra:
- ☒ X Adaptar los planes y los métodos de estudio
 - ☐ Impartir clases de idiomas a los recién llegados (por ejemplo, los refugiados)
 - ☐ Eliminar las barreras administrativas a la educación⁷
 - ☐ Ofrecer itinerarios de aprendizaje flexibles
 - ☒ X Valorar la diversidad en las escuelas
 - ☒ X Luchar contra los estereotipos y la estigmatización

- Explique con más detalle las medidas adoptadas, incluidas aquellas destinadas a garantizar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las niñas y las mujeres en la educación y por medio de ella:

La **igualdad de trato y la equidad** son una constante transversal en el ordenamiento educativo español, que se incluye entre los principios y fines que inspiran su sistema educativo:

[Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación:](#)

- **Artículo 1.** Principios.

El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los siguientes principios: [...]

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad. [...]

l) El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género.

Los mismos valores se repiten entre los objetivos de la educación primaria (**Artículo 17**), la educación secundaria obligatoria (**Artículo 23**), el bachillerato (**Artículo 33**), la formación profesional (**Artículo 40**) o la educación de las personas adultas (**Artículo 66**). Asimismo, se prevé que:

⁷ Las barreras administrativas a la educación incluyen, entre otros, la falta de documentos de identidad o de certificados de nacimiento necesarios para la matriculación.

Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, este designará una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.» (Artículo 126.2)

Consecuentemente, en los desarrollos curriculares de la educación básica y el bachillerato, la igualdad recibe también un tratamiento transversal, además de ser atendido directamente en determinadas asignaturas. Así, el ordenamiento básico vigente obliga a las Administraciones educativas a fomentar

el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Las Administraciones educativas fomentarán [...] el respeto a los hombres y mujeres por igual. [...] (Artículo 10 del [Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria](#) y Artículo 6 del [Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato](#)).

Uno de los **objetivos generales del Ministerio de Educación y Formación Profesional** es *«Impulsar y promover la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en el MEFP y en el Sistema educativo español, contribuyendo así al fomento de la coeducación y la prevención de la violencia de género desde los centros educativos.»*

De este objetivo general emanan varias **líneas de trabajo**:

1. Incorporar e impulsar la coeducación y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la nueva Ley de Educación y en el nuevo currículum escolar.

Así, el [Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación](#)⁸, en fase de tramitación parlamentaria, apuesta por el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres a través de la coeducación de niños y niñas, que será un elemento valorado en los procesos de concertación y mantenimiento de enseñanzas. Entre muchas otras medidas, la nueva Ley Orgánica prevé el tratamiento curricular directo y obligatorio de estos contenidos mediante la creación, tanto en Educación primaria como en Secundaria, de una nueva materia obligatoria para educar en **valores cívicos y éticos**, que incluirá contenidos relacionados con Derechos Humanos e igualdad entre hombres y mujeres.

2. Aumentar las vocaciones STEM de las jóvenes españolas y reducir la brecha de género tecnológico-digital.

El 8 de marzo de 2020 se publicó la segunda edición de [Igualdad en Cifras](#), un documento que recoge datos exhaustivos sobre el panorama educativo español, desagregados por sexos. Los datos, referidos al curso 2017-2018, siguen indicando una brecha —prácticamente igual a la del curso anterior— en las opciones académicas entre sexos que se inicia en Bachillerato, donde, siendo mayoría (53,5%), las mujeres suponen el 47% en la modalidad de Ciencias. La brecha aumenta desproporcionadamente en las ramas industriales y tecnológicas de FP, donde las mujeres suponen solo el 2,8% y el 3,2% en el Grado Medio (GM) y Grado superior (GS) de *Instalaciones y Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados* o el 7,8% (GM) y el 11,4% (GS) en *Informática*. En sentido inverso, son mujeres el 85,8% (GM) y el 87,1% (GS) del alumnado de *Servicios Socioculturales y a la Comunidad* o el 94,1% (GM) y el 89,7% (GS) de *Imagen personal*. La misma brecha persiste en los estudios universitarios, donde, aunque se constata un ligero avance hacia el equilibrio entre sexos en los ámbitos de ciencias y ciertos perfiles de ingeniería, las alumnas siguen siendo minoritarias en el ámbito industrial y tecnológico; así, del 8,4% del total del alumnado que estudia un Grado en *Informática*, solo el 12,9% son mujeres.

⁸ <https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:8c7d3863-aaa7-4bbd-91b2-4d05bcb80286/apl-lomloe-web2020-03-03.pdf>

Para avanzar en el equilibrio entre sexos en los ámbitos formativos y en las trayectorias profesionales, se han adoptado las siguientes medidas en el ámbito competencial del MEFP:

– En el citado Proyecto de Ley:

Se introduce la perspectiva de género, inclusiva y no sexista, en la orientación educativa y profesional del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.

La oferta formativa de Formación Profesional se organizará de manera que favorezca todo tipo de opciones profesionales, fomentando la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Se insta a las Administraciones educativas a impulsar el incremento de la presencia de alumnas en estudios del ámbito de las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, así como en las enseñanzas de formación profesional con menor demanda femenina y a promover que los currículos y los libros de texto y demás materiales educativos fomenten el igual valor de hombres y mujeres y no contengan estereotipos sexistas o discriminatorios.

– Creación de una línea estratégica *Mujeres y niñas en disciplinas STEM en el sistema educativo español (2019-2022)* específica diseñada para reducir la brecha de género digital y tecnológica en España y fomentar y apoyar las vocaciones STEM de las jóvenes españolas, con siete líneas de actuación:

- Incorporación de objetivos y medidas de la Estrategia STEM en la nueva Ley de Educación y en el nuevo currículum escolar
- Creación de espacios de Cooperación Territorial en materia de Igualdad y STEM
- Evaluación y seguimiento: explotaciones estadísticas periódicas y diseño de nuevos indicadores
- Formación y sensibilización del profesorado
- Programas, recursos y materiales
- Coordinación institucional: integración de la estrategia sectorial del MEFP en otras estrategias e iniciativas institucionales
- Sensibilización de la Comunidad Educativa

– Formación del profesorado

- Curso [*Aulas por la Igualdad: el valor de coeducar*](#), Universidad Menéndez Pelayo de Santander (1 a 5 de julio de 2019), que dedicó una jornada específicamente al fomento de las vocaciones STEAM entre las chicas.
- Febrero de 2019: [*II Congreso Nacional SCIENTIX*](#), en la que hubo una mesa redonda sobre Género y STEM
- Curso [*Herramientas para la mejora de STEM en aulas diversas*](#) para docentes en centros sostenidos con fondos públicos de las especialidades de Matemáticas, Tecnología, Física y Química, Biología y Geología; asesores de formación y asesores técnicos docentes de las Administraciones educativas (mayo 2019)
- [*ChicaSTEM*](#), que proporciona información y recursos al profesorado para promover las vocaciones científico-tecnológicas de sus alumnas

– Campañas de sensibilización:

- [*Niñas en pie de ciencia*](#), el MEFP trabaja para cerrar la brecha de género a través de políticas activas y de campañas de sensibilización como esta, que

muestra a mujeres científicas cuya contribución a los distintos campos científico-tecnológicos las convierte en referentes para niñas y mujeres (11 de febrero de 2020)

3. Crear e impulsar espacios de trabajo institucional con las Comunidades Autónomas para abordar las políticas de igualdad del MEFP desde la cooperación territorial y las redes colaborativas

La creación el 22 de enero de 2019 por la Comisión General de Educación de un Grupo de trabajo de Cooperación Territorial en materia de Igualdad y coeducación en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación (a propuesta del MEFP) es indicativa del relieve que ha adquirido este tema en el ámbito educativo español. El grupo se ha consolidado como espacio de cooperación entre Administraciones para compartir e intercambiar conocimientos, proyectos, recursos y materiales que promuevan la coeducación, la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres.

Se ha actualizado [*Intercambia, el valor de coeducar*](#), un espacio virtual creado por iniciativa del MEFP y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, en colaboración con los organismos de Igualdad y las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas (CCAA). En él se comparten conocimientos, proyectos, recursos y materiales que promuevan la coeducación, la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres y que se estén implementando en la actualidad en las diferentes CCAA. Se dedica un apartado específico a STEAM, que pretende ser un referente de apoyo para fomentar las vocaciones científico-tecnológicas en las chicas.

4. Visibilizar y difundir las distintas actuaciones, programas, recursos y materiales de interés que genera el MEFP en materia de Igualdad, ofreciendo a la ciudadanía una visión de conjunto de las políticas de igualdad departamentales.

Desde la web [*Espacio de Igualdad*](#) del MEFP

5. Elaborar y publicar investigaciones, estudios e informes de situación que generen conocimiento, favorezcan la toma de decisión y permitan un seguimiento del avance de las políticas públicas de igualdad en materia educativa en España.

Además de la citada publicación [*Igualdad en Cifras*](#) (que tuvo una primera edición en 2019), debe destacarse el proyecto de investigación *Menores y Violencia de Género*, que ha dirigido María José Díaz-Aguado Jalón, Catedrática de Psicología de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid. El proyecto se ha realizado en colaboración con la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género (VdG), el MEFP y las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas. En la investigación han participado 10.465 estudiantes de 304 centros educativos distribuidos por 16 Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla; 3.045 profesores de 227 centros educativos y 268 equipos directivos. Los resultados de la investigación se presentarán en junio 2020, y permitirá analizar la evolución en la percepción de la VdG entre los jóvenes partiendo del estudio anterior realizado por el mismo equipo [*La evolución de la adolescencia española sobre la igualdad y la prevención de la violencia de género*](#) en 2014.

6. Explotar y difundir periódicamente las estadísticas del Ministerio de Educación y Formación Profesional desde la perspectiva de género.

De todo ello se informa desde la web [*Espacio de Igualdad*](#) del MEFP

7. Generar informes periódicos y documentos de seguimiento sobre el grado de cumplimiento de las medidas vinculadas con la Educación en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades del Gobierno de España, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y los distintos Planes Estratégicos vigentes.

De todo ello se informa desde la web [*Espacio de Igualdad*](#) del MEFP

8. Organizar actos y eventos que sensibilicen a la comunidad educativa y al personal del MEFP sobre la importancia de avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencia contra las mujeres.

Cada 8 de marzo, desde 2015 hasta la actualidad, se han venido celebrando [eventos para la celebración del Día Internacional de la Mujer](#).

Asimismo, desde el año 2006, se vienen convocando los [Premios IRENE: la paz empieza en casa](#), para premiar y difundir las experiencias en centros educativos de enseñanzas no universitarias que contribuyan a la erradicación de la violencia y a la promoción de la igualdad real entre mujeres y hombres y difundir, mediante el desarrollo de habilidades para la identificación y el rechazo de los estereotipos sexistas que contribuyen a la violencia y generación de esquemas alternativos que ayuden a comprender y respetar la igualdad entre los sexos.

Programas y otras iniciativas

- Fundación CERMI Mujeres

En relación con la situación de las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad, desde el MEFP se han llevado a cabo varias jornadas con entidades de la sociedad civil para mostrar el trabajo conjunto llevado a cabo entre ambas instituciones. Entre las jornadas celebradas destaca la llevada a cabo junto con la Fundación CERMI Mujeres sobre el [Derecho a la educación de las niñas con discapacidad](#).

- Subvenciones

Asimismo, en la línea de garantizar la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato y para apoyar la inclusión de todos los educandos en los procesos de aprendizaje, son destacables las cuatro convocatorias de subvenciones destinadas a entidades privadas sin fines de lucro:

- subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de determinadas actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación en Ceuta y Melilla
- subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación
- subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención educativa de personas adultas que presenten necesidades educativas especiales
- subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación por parte del alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad

Estas subvenciones están destinadas a favorecer actuaciones educativas de ámbito estatal o supra autonómico, entre las que destacan las de los valores propios de la sociedad democrática y actividades dirigidas al conocimiento y difusión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los derechos del niño y de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, con especial incidencia en la educación para la igualdad y desde la igualdad entre hombres y mujeres.

Estas subvenciones se convocan anualmente por el MEFP.

Convivencia Escolar

La convivencia es una dimensión fundamental en la dinámica de los centros educativos, que influye en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que dichos procesos se

desarrollan en el marco de las relaciones humanas, y actúa como elemento preventivo de reconocimiento, respeto y valoración de las diferencias individuales, así como de intervención ante cualquier tipo de discriminación o violencia.

El Proyecto de Ley, ya citado, fomenta la convivencia democrática, a lo largo de todo su articulado y el desarrollo de actuaciones tendentes a favorecer la convivencia en el centro, la igualdad de trato y la no discriminación, la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

Entre las actuaciones para la mejora de la convivencia escolar debemos citar:

- **I Plan Estratégico de Convivencia Escolar (2016-2020)⁹**

Para luchar contra la discriminación en los centros educativos, el Plan Estratégico de Convivencia Escolar 2016-2020 persevera en los esfuerzos por crear conciencia sobre los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural.

El Plan pretende dar una respuesta eficaz a la necesidad de colaboración y coordinación entre las diferentes instituciones para lograr que los centros educativos sean espacios seguros, libres de violencia, inclusivos y favorecedores del éxito para todos y todas.

Se articuló en torno a ocho líneas de actuación:

1. Observación y seguimiento de la convivencia en los centros educativos.
2. Desarrollo de políticas educativas para la mejora de la convivencia.
3. Incorporación de actuaciones educativas de éxito y prácticas basadas en criterios científicos para la mejora de la convivencia escolar.
4. Formación del profesorado y otros agentes de la comunidad educativa.
5. Coordinación y cooperación entre administraciones, entidades e instituciones.
6. Prevención y control de incidentes violentos en los centros educativos y apoyo a las víctimas de violencia y acoso.
7. Comunicación, intercambio y difusión de información y conocimiento sobre el impacto de la convivencia escolar en la educación.
8. Investigación educativa y social en convivencia escolar.

Cada una de estas líneas de actuación recoge una serie de objetivos, así como medidas fundamentales para permitir su consecución. Dentro de la línea 6, por ejemplo, se encuentra la puesta en marcha de un servicio de atención telefónica a víctimas de casos de acoso y malos tratos en el centro escolar. Este servicio es de ámbito estatal y está atendido por profesionales especializados. El teléfono (900 018 018) cumple con los requisitos de accesibilidad necesarios para personas con sordera y trastornos del habla.

- **Alineación de las políticas educativas sobre convivencia escolar** que desarrollan las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de su autonomía, proporcionando mayor cohesión territorial. Esto se lleva a cabo a través del Grupo de Trabajo de Convivencia Escolar¹⁰ donde se consensuan las acciones a nivel estatal que se llevarán a cabo.
- **Acuerdos de colaboración** con entidades que luchan contra la discriminación. Entre ellos:

⁹<https://sede.educacion.gob.es/publiventa/plan-estrategico-de-convivencia-escolar/convivencia-escolar-espana-politica-educativa/21878>

¹⁰ Es uno de los 17 Grupos de Trabajo que emanan de la Conferencia Sectorial de Educación, creados al efecto para el estudio de cuestiones concretas en las que participan colaborativamente el MEFP y las Administraciones educativas de las CCAA.

- [Programa MUS-E®](#): Convenio entre el MEFP y la Fundación Yehudi Menuhin España, ya mencionado en el informe de la 9ª consulta. Durante el curso 2018-2019 han participado en el Programa 156 centros de 11 Comunidades Autónomas, 30.786 estudiantes y 2.136 docentes.
- Campaña [Somos más](#), junto a Google España. Tiene como objetivo prevenir y sensibilizar sobre el discurso del odio y la radicalización violenta entre los jóvenes. Se realiza con la colaboración de varios organismos y entidades como el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la Red Aware (Alliance of Women Against Radicalization and Extremism), FeSP-UGT a través de Aula Intercultural, la ONG Jóvenes y Desarrollo y Google, a través de la iniciativa global YouTube Creators for Change.
- Protocolo de colaboración entre el MEFP y el Centro Sefarad-Israel
- Colaboración con entidades para prevenir y combatir el ciberacoso y seguridad en las redes sociales:
 - Guía 'Orientaciones': Instituto de Juventud (INJUVE)
 - Guía de uso seguro y responsable de Internet para profesionales de servicios de protección a la infancia. Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)
 - Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
- Colaboración con Ministerios para alinear las acciones en materia de convivencia escolar:
 - [Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos](#), con el Ministerio del Interior.
 - Con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el Observatorio Español de Racismo y la Xenofobia ([Oberaxe](#)).

- **Elaboración de materiales, guías y recursos educativos para los centros**

El MEFP realiza una serie de materiales destinados a las víctimas de acoso escolar, con el objetivo de ayudarles en sus casos específicos y en la prevención de este tipo de conductas.

Se han elaborado dos guías destinadas a trabajar la eliminación de cualquier tipo de violencia en los centros educativos:

- [“Guía para la comunidad educativa para la prevención y apoyo a las víctimas de violencia escolar”](#) (2017)
- [“Guía para la prevención y apoyo a las víctimas de ciberacoso en el contexto escolar”](#) (2017)

Ambas guías incluyen una primera parte con orientaciones generales de utilidad para los profesionales de la educación, con líneas de actuación concretas, actividades para trabajar esos contenidos, y orientaciones concretas para abordar el ciberacoso.

Asimismo, existe un repositorio para la Seguridad del menor en medios digitales - AseguraTIC <https://intef.es/aseguratic/>

- **Formación del profesorado:** Se ofertan cursos tutorizados y en línea, seminarios sobre antisemitismo, educación en valores y convivencia y se realiza anualmente el Congreso Estatal de Convivencia Escolar, donde se dan cita las administraciones educativas, los expertos en convivencia, los centros educativos, los estudiantes y familias y las entidades del tejido asociativo.

- **Plataforma de recursos educativos digitales en abierto “Procomún”** del MEFP donde se han alojado recursos educativos específicos vinculados con la convivencia y mediación en los centros educativos.

Respecto al **alumnado gitano**:

El MEFP es miembro del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Dicho Consejo es un órgano colegiado interministerial, consultivo y asesor, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. A través del Consejo se confiere un carácter institucional a la colaboración y cooperación del movimiento asociativo gitano con la Administración General del Estado para el desarrollo de políticas de bienestar social, las cuales posibilitan la promoción integral de la población gitana.

El MEFP tiene representación en el Pleno, el cual se reúne un mínimo de dos veces al año y en Comisión Permanente que actúa como órgano ejecutivo del Consejo, en diferentes grupos de trabajo. El MEFP, a través del CNIE, coordina al Grupo de Trabajo de Educación con el objetivo de recoger propuestas, reflexionar y asesorar en la planificación de medidas en el área de Educación para conseguir los objetivos marcados en la *Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana (2012-2020)*.

Indique si su país ha aprobado y revisado la legislación relativa a la edad mínima para contraer matrimonio de manera que se ajuste a las normas internacionales (18 años):

Tenga en cuenta que el matrimonio infantil es una práctica discriminatoria, ya que a menudo las niñas pueden contraer matrimonio a una edad más temprana que los niños. El matrimonio infantil viola el derecho de los niños a la educación, puesto que es más probable que los niños casados abandonen la escuela y que aquellos que no van a la escuela contraigan matrimonio.

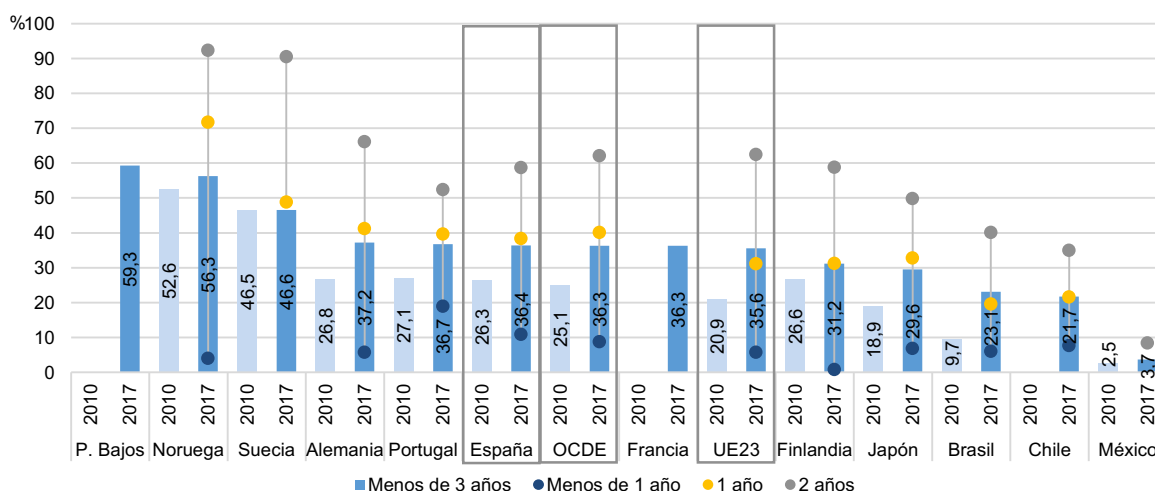
☐ Sí ☐ No

Mencione las leyes y disposiciones pertinentes:

2. Progresos realizados en la aplicación del derecho a la educación en el contexto del ODS 4

En España, es muy importante señalar que uno de los mayores progresos conseguidos es la **evolución de la escolarización en las edades de Educación Infantil** previas al acceso a la escolaridad obligatoria. Entre 0 y 2 años la escolarización ha crecido de manera muy importante. En el curso 2017-18 el 12,3% de los niños menores de un año están escolarizados, el 40,2% con un año y el 60% de dos años. España ha pasado del 26,3% en 2010 al 36,4% en 2017, lo que supone un crecimiento de 10,1 puntos porcentuales.

Gráfico 1. Tasas de escolarización en primer ciclo de Educación Infantil por tramos de edad y evolución (2010, 2017)



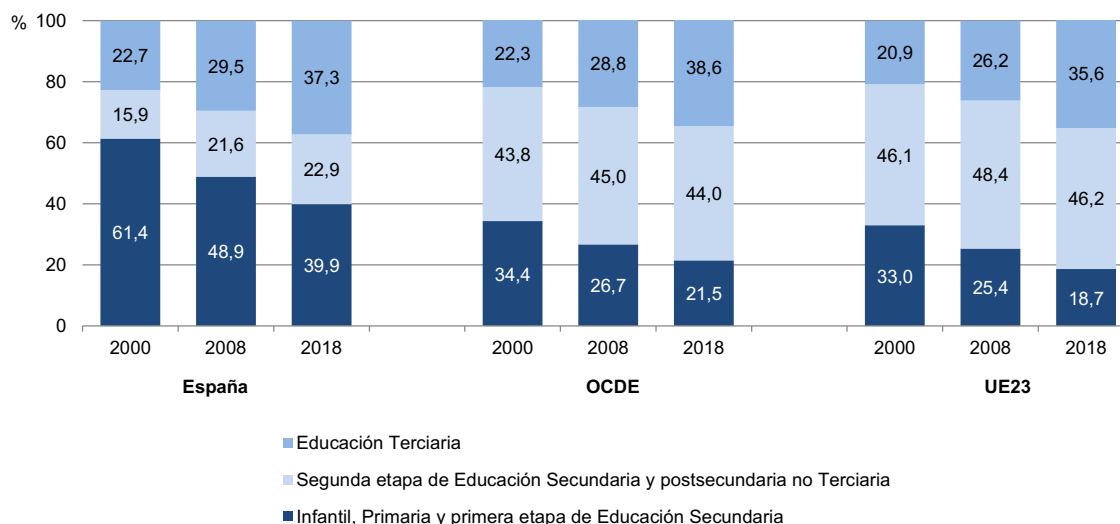
Nota: El año de referencia de Brasil es 2012 en lugar de 2010.

Fuente: [Panorama de la Educación 2019 \(MEFP\)](#)

A partir de los 3 años la escolarización es prácticamente plena. La escolaridad obligatoria comienza a los 6 años y abarca hasta los 15 años, ambas inclusive, coincidiendo estas edades con las teóricas de cursar la educación básica. A partir de los 16 años existe la posibilidad de abandonar el sistema educativo, aunque en las primeras edades postobligatorias la escolarización se mantiene muy alta y los abandonos se producen muy lentamente.

En cuanto a **nivel educativo de la población adulta** ha existido una destacada evolución ya que el porcentaje de adultos que posee como máximo nivel de estudios la primera etapa de Educación Secundaria ha decrecido a lo largo de los últimos diez años. Se ha pasado del 48,9% en el año 2008 al 39,9% en el 2017.

Gráfico 2: Evolución del nivel de formación de la población adulta (25–64 años) (2000-2008 - 2018)



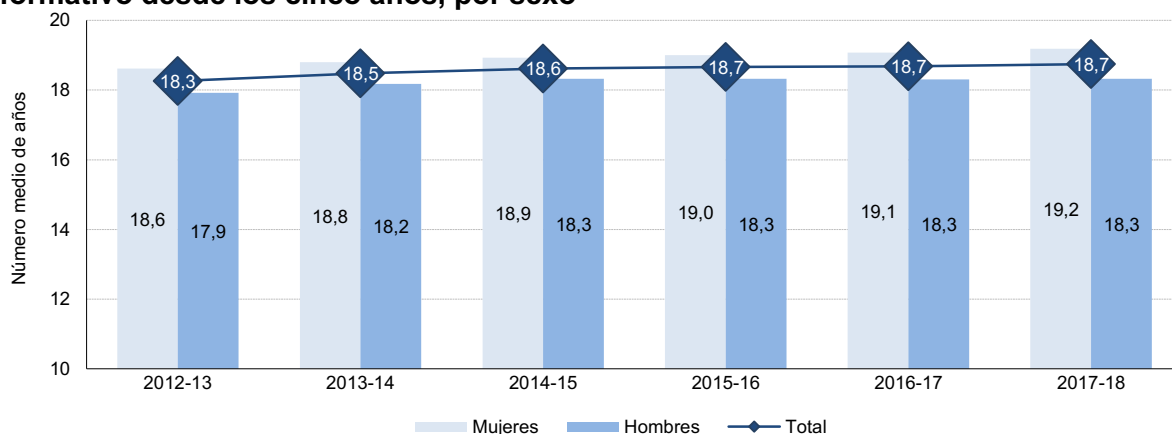
Fuente: [Panorama de la Educación 2019 \(MEFP\)](#)

El análisis de las diferencias de género en el nivel educativo de la población adulta muestra que **el nivel educativo alcanzado por las mujeres más elevado que el de los hombres**. En España, la diferencia entre la proporción de hombres y la de mujeres con nivel de Educación Terciaria o que no supera la primera etapa de Educación Secundaria está por encima de los 10 puntos porcentuales en ambos casos, superior en las mujeres en el nivel de Educación Terciaria y en los hombres en el nivel de la primera etapa de Educación Secundaria. ([Panorama de la Educación 2019 Gráfico 1.3](#)).

En el curso 2017-18, la esperanza de vida en educación en España de un alumno de cinco años de edad es de 18,7 años, aumentando respecto al curso 2012-13 en 0,4 años.

Las mujeres tienen una mayor esperanza de permanecer en el sistema educativo y formativo que los hombres. Así, en 2017-18, la mujer tiene una esperanza de vida escolar de 19,2 años, frente a los 18,3 años del hombre. La diferencia entre mujeres y hombres en el curso 2017-18 ha aumentado ligeramente respecto a 2012-13, pasando de 0,7 a 0,9 años.

Gráfico 3. Evolución del número medio de años esperados en el sistema educativo y formativo desde los cinco años, por sexo



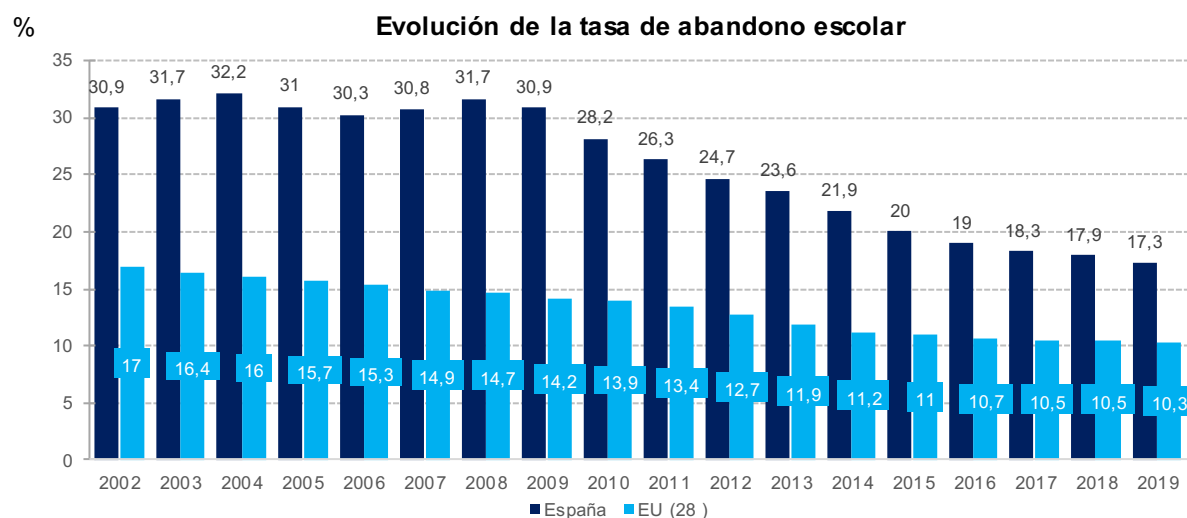
Fuentes:

[Estadísticas de la Educación. Ministerio de Educación y Formación Profesional](#)

[Las cifras de la educación en España. Ministerio de Educación y Formación Profesional](#)

Gráfico 4. Evolución de la tasa de abandono escolar de 2002 a 2019.

Otro aspecto en que la evolución es positiva es en el de la **reducción el abandono escolar**. Se entiende por abandono escolar como el porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años que han alcanzado como máximo el nivel de primera etapa de Educación Secundaria y ya no están en formación. España ha pasado de 31,7 % en 2008 a el actual 17,3 %. La mejoría es evidente pero todavía está por encima del 10,3 % de la media EU (28). Se están implementando diversos programas para motivar al alumnado a continuar formándose después de los periodos obligatorios mediante la participación en la Formación Profesional de Grado Medio.



2.1 Enseñanza preescolar

La enseñanza preescolar no se menciona explícitamente en la Convención o la Recomendación. Sin embargo, a lo largo de los años, la comunidad internacional ha ido reconociendo cada vez más la importancia de la atención y educación de la primera infancia (AEPI). El Comité de los Derechos del Niño reconoció inicialmente que “el derecho a la educación durante la primera infancia comienza en el nacimiento” (Observación general núm. 7), y esto se estableció de forma más explícita en el Marco de Acción y Cooperación de Moscú de 2010¹¹. En el contexto actual de la agenda Educación 2030, los Estados se comprometieron, en virtud de meta 4.2, a impartir “al menos un año de enseñanza preescolar de calidad, gratuita y obligatoria”.

- ¿Existe en su país la enseñanza preescolar gratuita y obligatoria?

☐ La enseñanza preescolar es obligatoria: Por favor, indique la edad de matriculación y la duración:

☒ X La enseñanza preescolar es gratuita para todos: Por favor, indique la duración:

La Educación Infantil se divide en dos ciclos, el primero comprende desde los 0 a 2 años y el segundo de 3 a 6 años de edad. Ambos son **voluntarios** y el **segundo es gratuito**.

- Mencione las leyes y políticas que garantizan la disponibilidad de la enseñanza preescolar para todos y proporcione información sobre las dificultades que ha encontrado su Gobierno para hacer efectivo el acceso a la enseñanza preescolar. Se pueden añadir breves datos cuantitativos.

Legislación educativa

El Sistema Educativo Español, regulado en la [Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación](#), contempla en su **Artículo 12. Principios generales la Educación Infantil**, que la Educación Infantil constituye una etapa educativa con identidad propia que atiende a niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad, tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños.

La Educación Infantil es voluntaria en España y se ordena en dos ciclos. Ambos ciclos responden a una intencionalidad educativa, por lo que los centros deben contar desde el primer ciclo con una propuesta pedagógica específica:

- **Primer ciclo (0-2 años de edad)**

La [Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación](#), en el **Artículo 15. Oferta de plazas y gratuidad**, establece que las Administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo. Asimismo, coordinarán las políticas de cooperación entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo. A tal fin, determinarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios con las corporaciones locales, otras Administraciones y entidades privadas sin fines de lucro.

Este ciclo es voluntario y en algunas Comunidades Autónomas es gratuito en los centros públicos.

- **Segundo ciclo (3-6 años de edad)**

¹¹

En el que se afirma que “la AEPI forma parte del derecho a la educación y constituye el pilar fundamental del desarrollo humano holístico”.

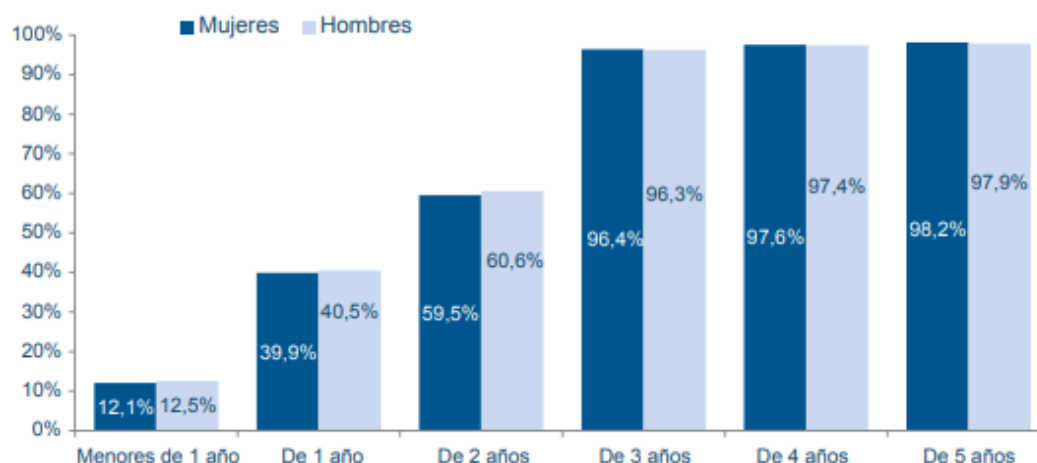
Este ciclo educativo es voluntario y gratuito, como dispone la [Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación](#), en su **Artículo 14. Ordenación y principios pedagógicos**. Además, se añade:

«A fin de atender las demandas de las familias, las Administraciones educativas garantizarán una oferta suficiente de plazas en los centros públicos y concertarán con centros privados, en el contexto de su programación educativa.»

Datos

Dadas las diferencias estructurales entre el primer y segundo ciclo de Educación Infantil es necesario analizar los datos por separado, abundando en los que ya se han comentado previamente, en el apartado **2. Progresos realizados en la aplicación del derecho a la educación en el contexto del ODS 4**

2. Tasa neta de escolarización en Educación Infantil⁽¹⁾ por edad y sexo. Curso 2017-2018



⁽¹⁾ Para su cálculo se ha incluido el alumnado de Educación Infantil y Educación Especial.

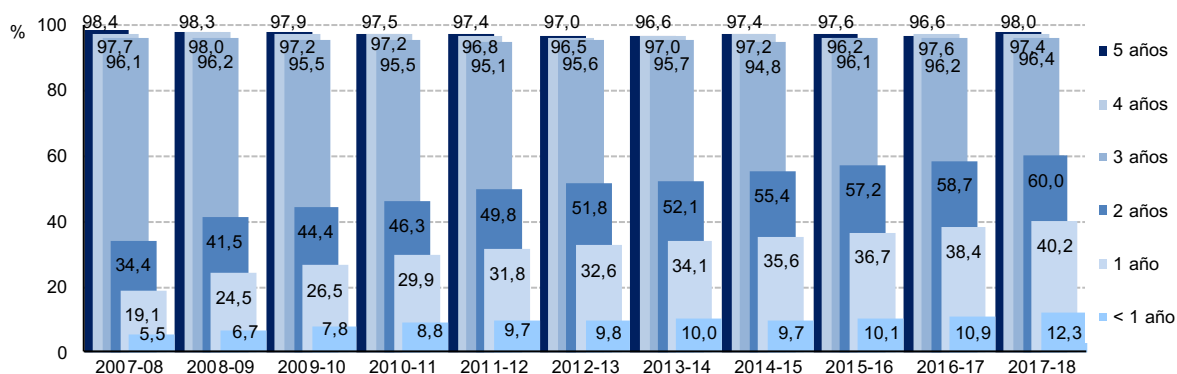
Fuente: [Igualdad en cifras 2020](#)

Entre 2007-08 y 2017-18, se ha producido un **incremento importante de las tasas netas de escolarización del primer ciclo de Educación Infantil**. La tasa de escolarización se ha incrementado 6,8 puntos porcentuales para los menores de un año de edad, 21,1 puntos para un año y 25,6 puntos para dos años, situándose dichas tasas en el curso 2017-18 en 12,3 %, 40,2 % y 60,0 %, respectivamente para las tres edades citadas.

En el segundo ciclo de Educación Infantil la escolarización es prácticamente plena, superando las tasas el 96,4 % durante todo el periodo analizado, y respondiendo muchas veces las ligeras variaciones a los pequeños desajustes que puedan existir entre la evolución real de la población y las estimaciones que se utilizan.

Respecto a las diferencias de escolarización según el sexo, en el curso 2017-18, al igual que en 2007-08 y 2012-13 no se observan diferencias significativas entre niños y niñas.

Gráfico 5. Evolución de las tasas netas de escolarización en las edades de primer y segundo ciclo de Educación Infantil. 2007-08 a 2017-18



	PRIMER CICLO									SEGUNDO CICLO								
	< 1 año			1 año			2 años			3 años			4 años			5 años		
	Total	Niños	Niñas	Total	Niños	Niñas	Total	Niños	Niñas	Total	Niños	Niñas	Total	Niños	Niñas	Total	Niños	Niñas
2007-08	5,5	5,9	5,6	19,1	20,1	19,3	34,4	33,8	33,3	96,1	95,3	97,0	97,7	97,0	98,4	98,4	98,0	98,7
2012-13	9,8	9,9	9,8	32,6	32,9	32,2	51,8	52,2	51,5	95,6	95,4	95,8	96,5	96,3	96,7	97,0	96,6	97,4
2017-18	12,3	12,5	12,1	40,2	40,5	39,8	60,0	60,5	59,5	96,4	96,4	96,4	97,4	97,3	97,6	98,0	97,9	98,2

Fuentes:

[Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias en España. MEFP](#)

[Las cifras de la educación en España. Ministerio de Educación y Formación Profesional](#)

[Cifras de población del INE](#)

2.2 Enseñanza primaria y secundaria universal

En el artículo/párrafo 4.a de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza primaria y secundaria universal. En el contexto de la agenda Educación 2030, los Estados deben velar por que todos reciban, en virtud de la meta 4.1 de los ODS, “12 años de enseñanza primaria y secundaria gratuita, financiada con fondos públicos, inclusiva, equitativa y de calidad, de los cuales no menos de nueve deberán ser obligatorios”.

Enseñanza primaria

- ¿Es obligatoria la enseñanza primaria en su país?

☒ X Sí ☐ No

Indique la duración actual de la enseñanza obligatoria y la edad de matriculación:

En esta parte, también puede proporcionar información sobre las dificultades que ha encontrado su Gobierno para garantizar el acceso universal a la enseñanza primaria. Se pueden añadir datos cuantitativos.

La universalidad, obligatoriedad y gratuidad de la Educación Básica (6-16 años) está garantizada en el **Artículo 27 de la Constitución española** (1978) y se ha recogido en todas las leyes orgánicas de educación publicadas desde entonces. La [Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación](#) dispone

- **Artículo 4.** La enseñanza básica

1. La enseñanza básica a la que se refiere el artículo 3 de esta Ley [educación primaria y educación secundaria obligatoria] es obligatoria y gratuita para todas las personas.

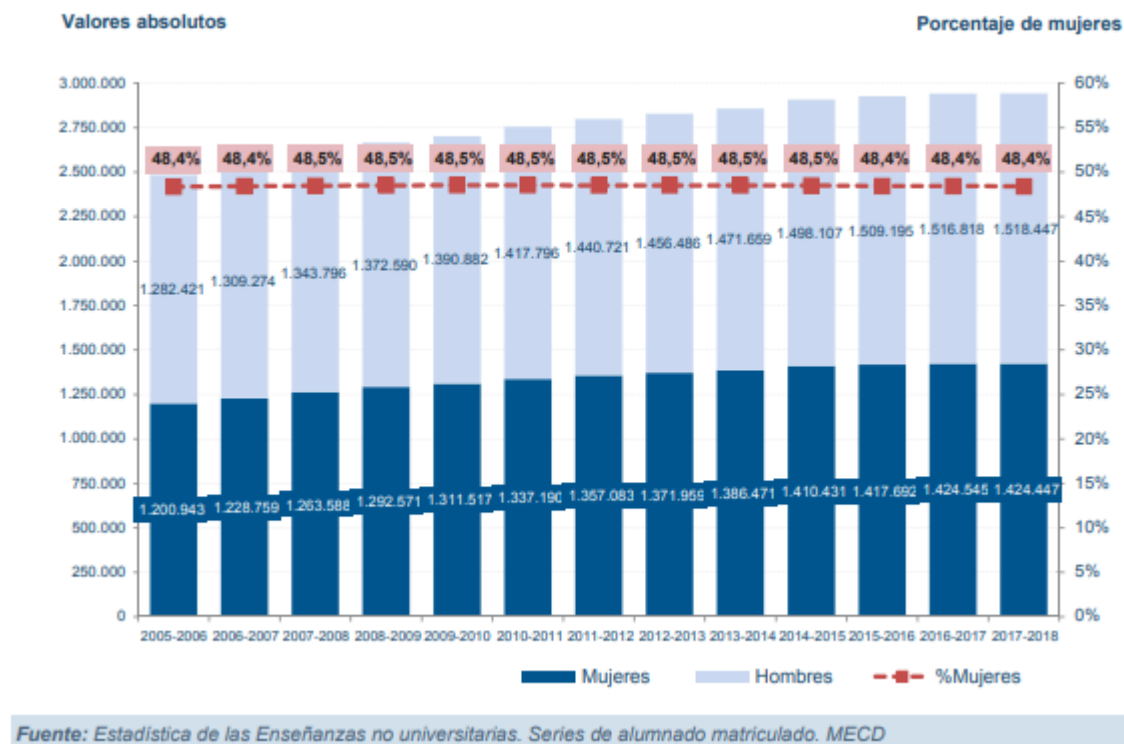
2. La enseñanza básica comprende diez años de escolaridad y se desarrolla, de forma regular, entre los seis y los dieciséis años de edad. No obstante, los alumnos tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso, en las condiciones establecidas en la Ley de educación.

- **Artículo 16.** Principios generales

1. La educación primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos académicos, que se cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años de edad.

Fuente: [Igualdad en cifras 2020](#)

3. Evolución del alumnado matriculado en Educación Primaria por sexo



- ¿Es la enseñanza primaria gratuita para todos?

☐ **X Sí:** Indique la duración y especifique en qué medida lo es.

Para ello, mencione las leyes y políticas que garantizan la disponibilidad universal y gratuita de la enseñanza primaria e indique si se cobran gastos directos e indirectos (como derechos de matrícula, derechos de examen, material escolar, uniformes, gastos de transporte y tasas obligatorias para los padres).

La enseñanza es gratuita en los centros públicos y privados concertados. Además, la [Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación](#) prevé distintos tipos de ayuda para garantizar la igualdad de oportunidades

- **Artículo 2 bis.** Sistema Educativo Español

3. Para la consecución de los fines previstos en el artículo 2, el Sistema Educativo Español contará, entre otros, con los siguientes instrumentos: [...]

e) El Sistema Estatal de Becas y Ayudas al Estudio, como garantía de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

Véase también la cita del **Artículo 83. Becas y ayudas al estudio** en II.1.2

También las Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, ofrecen ayudas de comedor, libros de texto, etc. para el alumnado que lo necesita.

☐ No: ¿Ya ha emprendido su país reformas jurídicas y políticas para avanzar hacia la enseñanza primaria universal y gratuita?

☐ Sí ☐ No

- Proporcione información breve sobre las reformas emprendidas:

Enseñanza secundaria

En esta parte, proporcione información sobre la generalización y la accesibilidad para todos de la enseñanza secundaria, comprendida la enseñanza y formación secundaria técnica y profesional, en su país.

- ¿Es gratuita la enseñanza secundaria (primer y segundo ciclos)?

☐ **X Sí: Por favor, indique la duración y especifique en qué medida lo es.**

Mencione las leyes y políticas que garantizan el derecho a acceder gratuitamente a la enseñanza secundaria e indique si se cobran gastos directos e indirectos (como derechos de matrícula, derechos de examen, material escolar, uniformes, gastos de transporte y tasas obligatorias para los padres).

Legislación educativa

[Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.](#)

- **Artículo 3.** Las enseñanzas

3. La educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen la educación básica.

- **Artículo 4.** La enseñanza básica.

1. La enseñanza básica a la que se refiere el artículo 3.3 de esta Ley es obligatoria y gratuita para todas las personas.

[Ley 12/1987, de 2 de julio, sobre establecimiento de la gratuidad de los estudios de Bachillerato, Formación Profesional y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en los Centros públicos y la autonomía de gestión económica de los Centros docentes públicos no universitarios.](#)

- **Artículo 1.**

Uno. Los estudios de Bachillerato, Formación Profesional y Artes Aplicadas y Oficios Artísticos serán gratuitos en los Centros públicos, no estando sujetos al pago de tasas académicas.

☐ No: ¿Cuáles son las medidas que su Gobierno prevé adoptar para garantizar la enseñanza secundaria gratuita?

Véase la cita del **Artículo 83. Becas y ayudas al estudio** en II.1.2

- ¿Es obligatoria la enseñanza secundaria (primer y segundo ciclos) en su país?

☐ Sí ☐ No

- Proporcione detalles sobre su impartición e indique la duración de la enseñanza secundaria obligatoria y la edad de matriculación:

En esta parte, también puede proporcionar información sobre las dificultades que ha encontrado su Gobierno para garantizar el acceso universal a la enseñanza secundaria. Pueden añadirse datos cuantitativos.

La educación secundaria se divide en educación secundaria obligatoria y educación secundaria postobligatoria. La etapa de la educación secundaria obligatoria comprende cuatro cursos, entre los doce y los dieciséis años de edad. Constituyen la educación secundaria postobligatoria el bachillerato, la formación profesional de grado medio, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de grado medio

La enseñanza es obligatoria y plena entre los 6 hasta y los 16 años de edad. Por lo tanto, la tasa de escolarización a estos niveles es del 100%.

Impartición de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

La educación secundaria puede impartirse en centros públicos, privados concertados o privados no concertados, siendo los primeros los que acogen la mayor parte del alumnado. En concreto, en el curso 2016-2017, el 74,9% de los alumnos de la secundaria obligatoria y el 74,1% de los de secundaria postobligatoria, lo cursaban en centros de titularidad pública. (Datos extraídos del informe [Sistema estatal de indicadores de la educación 2019](#))

Además de la oferta presencial, para garantizar el derecho a la educación de quienes no puedan asistir de modo regular a los centros docentes, se desarrollará una oferta adecuada de educación a distancia o, en su caso, de apoyo y atención educativa específica. (**Artículos 3.8 y 3.9 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.**)

Duración de la Educación Secundaria Obligatoria y edad de matriculación

[Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación:](#)

– **Artículo 3.** Las enseñanzas [...]

3. La educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen la educación básica.

4. La educación secundaria se divide en educación secundaria obligatoria y educación secundaria postobligatoria. Constituyen la educación secundaria postobligatoria el bachillerato, la formación profesional de grado medio, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado medio y las enseñanzas deportivas de grado medio.

– **Artículo 22.** Principios generales

La etapa de la educación secundaria obligatoria comprende cuatro cursos, que se seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad.

– **Artículo 23 bis.** Ciclos de Educación Secundaria Obligatoria.

La etapa de Educación Secundaria Obligatoria se organiza en materias y comprende dos ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno.

El segundo ciclo o cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria tendrá un carácter fundamentalmente propedéutico.

– **Artículo 32.** Principios generales [...]

3. El bachillerato comprende dos cursos, se desarrollará en modalidades diferentes, se organizará de modo flexible y, en su caso, en distintas vías, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada a los alumnos acorde con sus perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo.

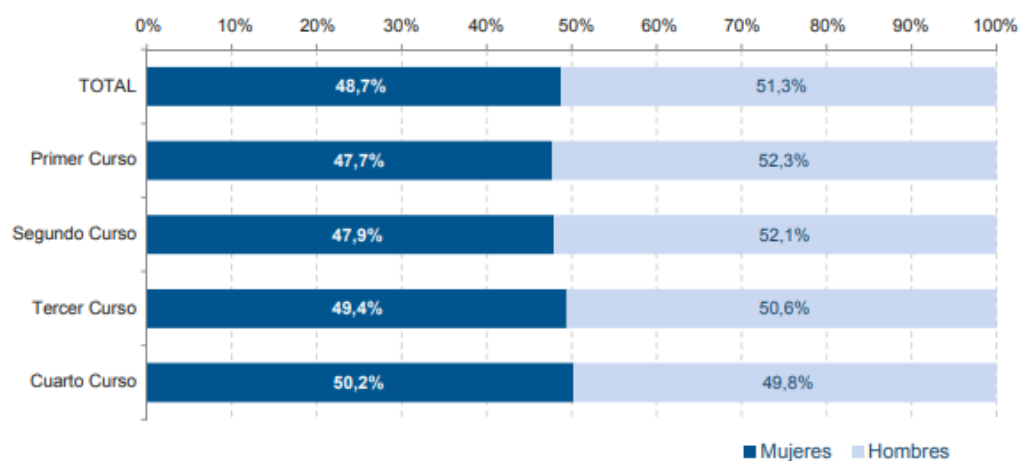
4. Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario durante cuatro años.

El acceso a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado medio y a las enseñanzas deportivas de grado medio se produce a partir de los 16 años, una vez completada la Educación Secundaria Obligatoria. Ambas enseñanzas se organizan en ciclos de formación específica y duración variable (**Artículos 51, 52 y 64**).

Datos de matriculación en ESO y Bachillerato

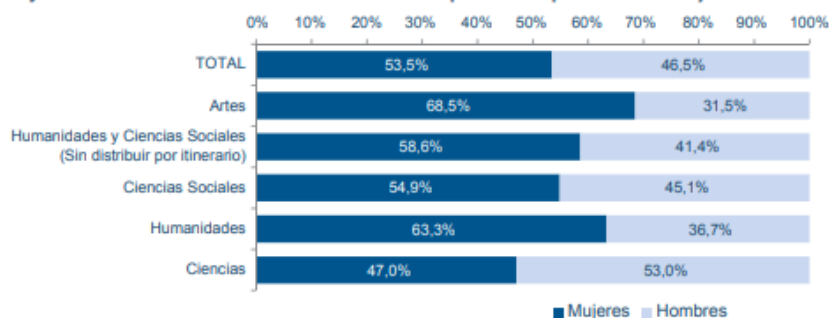
Fuente: [Igualdad en cifras 2020](#)

5. Porcentaje de alumnado matriculado en ESO por curso y sexo. Curso 2017-2018

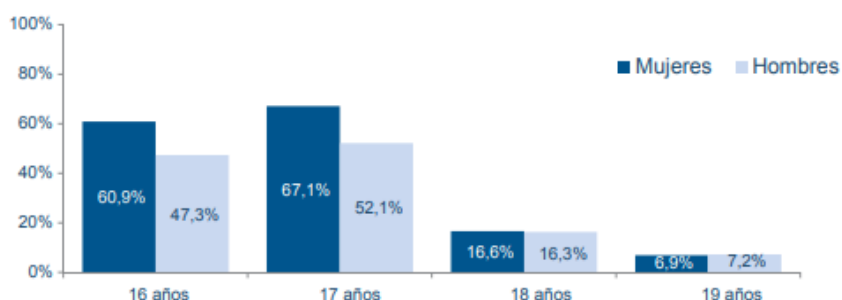


Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Alumnado matriculado. MEFP

7. Porcentaje de alumnado matriculado en Bachillerato presencial por modalidad y sexo. Curso 2017-2018



8. Tasa neta de escolarización en Bachillerato en edades significativas por sexo. Curso 2017-2018



Fuente: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Alumnado matriculado. MEFP

Dificultades para garantizar el acceso universal a la enseñanza secundaria

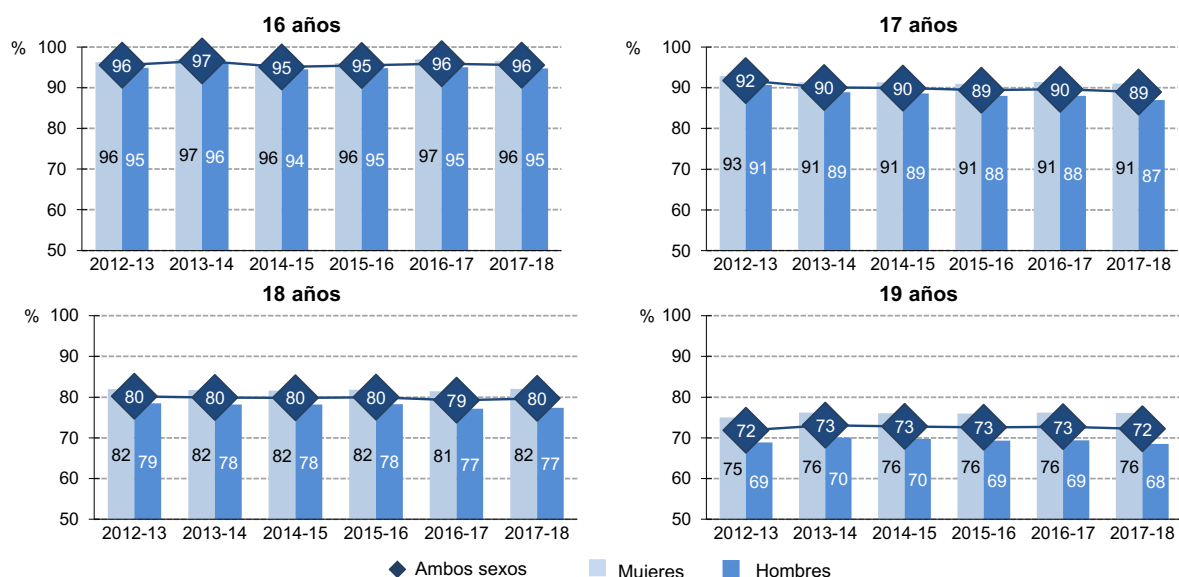
Uno de los mayores retos a los que se enfrenta el Gobierno español en relación al acceso a la enseñanza secundaria postobligatoria, es el elevado porcentaje de abandono temprano de la educación y la formación. En consonancia con los objetivos de la Estrategia **Europa 2020**, el Gobierno español se ha propuesto reducirlo por debajo del 15%. En el año 2019, este porcentaje se situó en el 17,2%, lo que significa la reducción de casi un punto en los dos últimos años. (Datos extraídos de: [Nivel de formación, Formación permanente y Abandono](#) y de [Sistema estatal de indicadores de la educación 2019](#))

Datos sobre enseñanza en los niveles no obligatorios

En 2017-18, está escolarizada el 95,6 % de la población de 16 años, el 90,0 % de 17 años, el 79,7 % de 18 años y el 72,2 % de 19 años. La diferencia entre los 16 y los 17 años es de 5,6 puntos porcentuales, el descenso es de 10,3 puntos de los 17 a los 18 años y de 7,5 puntos entre los 18 y los 19 años.

No se aprecia evolución en los últimos seis años, manteniendo tasa de escolarización altas hasta los 18 años. A los 19 años el 19,8 % cursa Educación Secundaria y el 49,3% ya cursa Educación Superior.

Gráfico 6. Evolución de las tasas de escolarización de 16 a 19 años por sexo



Fuentes:

[Estadísticas de la Educación. Ministerio de Educación y Formación Profesional](#)
[Las cifras de la educación en España. Ministerio de Educación y Formación Profesional](#)
[Estadísticas e Informes Universitarios. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades](#)
[Cifras de población del INE](#)

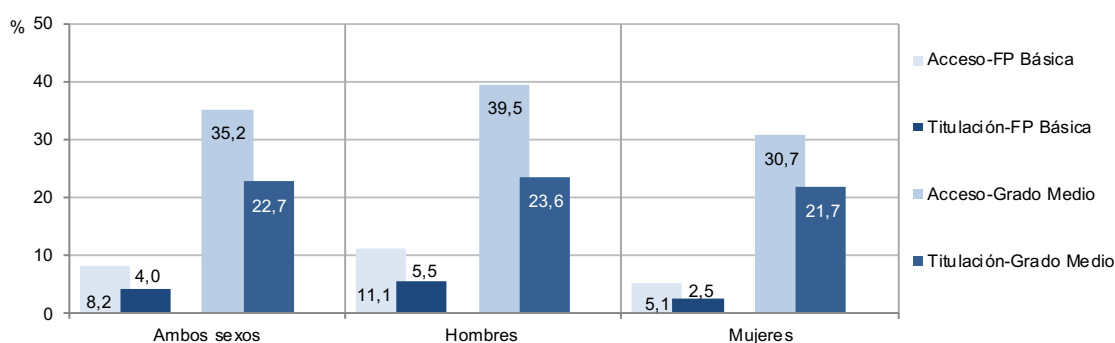
El sistema educativo español establece que una vez finalizada la etapa de Educación Secundaria Obligatoria con un mínimo de 16 años, el alumnado puede acceder de manera gratuita y voluntaria a dos posibilidades de enseñanza secundaria no obligatoria; el régimen general o Bachillerato y los Ciclos de Formación Profesional de Grado Medio.

Para el alumnado con dificultades para completar los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), se ofrece la posibilidad de obtención de la titulación mediante los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica.

La evolución de la tasa bruta de acceso en los últimos 10 años ha sido creciente para las dos modalidades, aunque se observa un ligero descenso en la tasa de acceso al ciclo formativo de Formación Profesional de Grado Medio en los últimos 4 años. Para Ciclos Formativos de Grado Medio la tasa bruta de acceso es 35,2 %, mientras que para Bachillerato es 64,0 %, enseñanzas a las que se accede tras conseguir el título de Graduado en ESO.

La tasa de acceso a FP Básica es para los hombres (11,1 %), más del doble que para las mujeres (5,1 %); en Grado Medio, las diferencias son proporcionalmente menores, aunque también es más alta en los hombres (39,5 %) que en las mujeres (30,7 %),

Gráfico 7. Tasa bruta de acceso y titulación en Ciclos Formativos por sexo. Curso 2017-18



Fuentes:

[Estadísticas de las Enseñanzas no universitarias en España. MEFP](#)
[Las cifras de la educación en España. MEFP](#)

La formación profesional poco a poco se ha consolidado en el Sistema educativo como una oferta que refuerza la posibilidad del aprendizaje a lo largo de la vida que permite la integración socio-laboral y el desarrollo personal, a quienes no desean seguir, en principio, estudios universitarios.

En el curso 2014-15 había 39.867 alumnos matriculados en Ciclos Formativos de FP Básica. El número ha ido creciendo hasta los 73.810 que hay en el curso 2018-19.

En relación con los Ciclos Formativos de Grado Medio, podemos destacar que en el curso 2007-2008 fueron 239.559 los alumnos matriculados (3.070 de ellos a distancia) en ciclos formativos de grado medio, y en el curso 2017-18, último año en el que hay datos constatados, han sido 350.210 el alumnado matriculado (27.502 a distancia).

En lo que se refiere a las diferencias por género, hay que indicar que el 56,3 % de los matriculados fueron hombres y 43,7% mujeres.

- Indique si su país ha aprobado y revisado la legislación relativa a la edad mínima de entrada en el mundo laboral para armonizarla con la edad de finalización de la educación obligatoria:

Tenga en cuenta que las leyes laborales sobre la edad mínima para trabajar y las leyes relativas a la educación obligatoria son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Si la edad mínima para trabajar es inferior a la edad de finalización de la educación obligatoria, los niños corren el riesgo de abandonar la escuela para trabajar y, por tanto, de no completar la educación obligatoria. Por otra parte, si la edad de finalización de la educación obligatoria es inferior a la edad mínima para trabajar, una vez que los niños terminan la educación obligatoria se abre la puerta a la explotación infantil y a la violación de las leyes laborales.

☒ **X Sí** ☐ No

- Mencione las leyes y disposiciones pertinentes:

[Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores](#). Aunque el texto ha sufrido algunas modificaciones en 2019 y 2020, se mantiene igual que en el Informe 9º en lo relativo a la edad laboral:

- **Artículo 6.** Trabajo de los menores.

1. *Se prohíbe la admisión al trabajo a los menores de dieciséis años.*

2. *Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos nocturnos ni aquellas actividades o puestos de trabajo respecto a los que se establezcan limitaciones a su contratación conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en las normas reglamentarias aplicables.*

3. *Se prohíbe realizar horas extraordinarias a los menores de dieciocho años.*

4. *La intervención de los menores de dieciséis años en espectáculos públicos solo se autorizará en casos excepcionales por la autoridad laboral, siempre que no suponga peligro para su salud ni para su formación profesional y humana. El permiso deberá constar por escrito y para actos determinados.*

Como se ha mencionado anteriormente, la escolarización obligatoria es entre los 6 y los 16 años de edad.

2.3 Enseñanza superior

En el artículo/párrafo 4.a de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza superior. Garantizar la enseñanza superior es esencial para lograr las metas 4.3¹² y 4.4¹³ del ODS 4.

- Indique las medidas adoptadas para velar por que no haya discriminación por los motivos prohibidos en la Convención y la Recomendación¹⁴ para acceder a la enseñanza superior y finalizarla, comprendida la enseñanza y formación técnica y profesional (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

- ☐ Las leyes constitucionales o la legislación prohíben la discriminación en la enseñanza superior, incluida la enseñanza y formación técnica y profesional
- ☐ Los reglamentos prohíben la discriminación en la enseñanza superior, incluida la enseñanza y formación técnica y profesional
- ☐ Existen políticas y programas que tienen por objeto eliminar y prevenir la discriminación en la enseñanza superior, incluida la enseñanza y formación técnica y profesional
- ☐ Otra:

- Proporcione una breve descripción de los textos jurídicos, reglamentarios o normativos pertinentes, incluidas las medidas relacionadas con:

- ➔ *La no discriminación en lo que respecta a la admisión de estudiantes en las instituciones de enseñanza superior por los motivos prohibidos por la Convención y la Recomendación*
- ➔ *El trato igualitario, incluso para los estudiantes extranjeros*

- Indique los esfuerzos que ha realizado su Gobierno para garantizar que la enseñanza superior sea gratuita y accesible a todos por igual, sobre la base de la capacidad de cada uno (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

En el artículo 4 de la Convención se exige a los Estados “hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior”. En el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se añade que esto debe perseguirse “por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”.

- ☐ La enseñanza superior es generalmente gratuita
- ☐ La enseñanza superior es accesible sobre la base de la capacidad de cada uno, evaluada en función de las cualificaciones y la experiencia pertinentes
- ☐ La enseñanza superior se hace accesible concediendo incentivos financieros y becas

¹² En la que se insta a los Estados a “asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”.

¹³ En la que se recomienda “aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento”.

¹⁴ Véase el artículo/párrafo 1.1.

- ☐ La enseñanza superior se hace accesible aplicando medidas de acción positiva o afirmativa
- ☐ La enseñanza superior se hace accesible a través de un sistema de transferencia de créditos entre Estados
- ☐ Otra:

- Facilite más detalles sobre las medidas adoptadas y proporcione información breve sobre los costos financieros de recibir educación en instituciones públicas o privadas de enseñanza superior, en caso de que la enseñanza superior no sea gratuita.

En esta parte, también puede proporcionar información sobre las dificultades que ha encontrado su Gobierno para garantizar el acceso universal a la enseñanza superior. Pueden añadirse datos cuantitativos.

2.4 Educación de adultos y aprendizaje alternativo

En el artículo/párrafo 4.c de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a la enseñanza de adultos y el aprendizaje alternativo. Mientras que el ODS 4 consiste en “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, en la meta 4.6 se hace un llamamiento específico a los Estados a “asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética”. Además, en el marco de la meta 4.4, se insta a los Estados a “aumentar y diversificar las oportunidades de aprendizaje, empleando una amplia gama de modalidades de educación y formación, de tal forma que todos los jóvenes y adultos, en especial las niñas y las mujeres, puedan adquirir conocimientos, aptitudes y competencias pertinentes para el trabajo decente y la vida”.

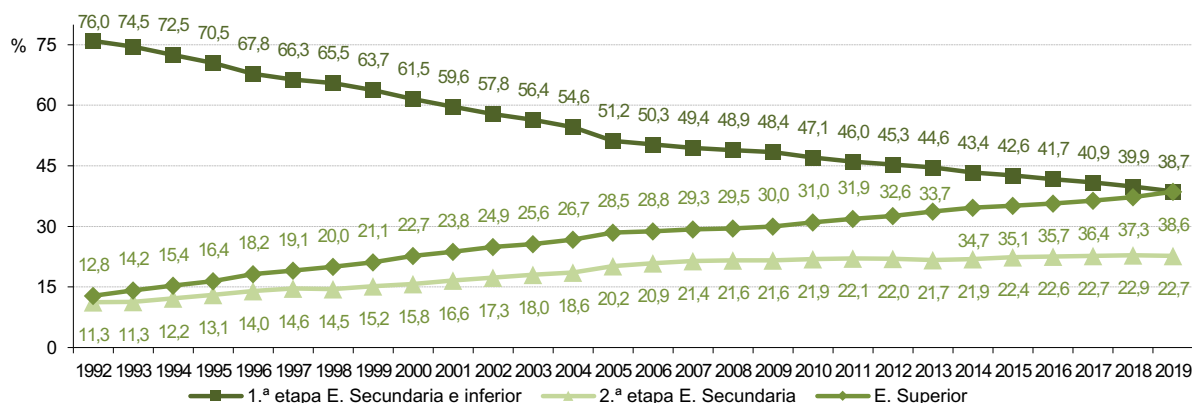
- Indique las medidas que ha adoptado su Gobierno para establecer un sistema de educación permanente y ofrecer un acceso equitativo a las oportunidades de aprendizaje y formación (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

- ☐ Ofrecer educación para las personas que no hayan cursado o terminado el ciclo completo de enseñanza primaria
- ☐ Ofrecer programas de alfabetización
- ☐ Ofrecer programas adecuados de aprendizaje y de preparación para la vida activa
- ☐ Ofrecer oportunidades de aprendizaje gratuitas
- ☐ Ofrecer itinerarios de aprendizaje flexibles
- ☐ Ofrecer formación y cualificaciones profesionales
- ☐ Otra:

Nivel de formación de las personas adultas

Si se analiza la evolución desde el año 1992 hasta 2019, se observa un gran cambio en el nivel educativo de la población de 25 a 64 años. **La proporción de personas con estudios inferiores a la segunda etapa de Educación Secundaria se ha reducido prácticamente a la mitad** (del 76,0 % al 38,7 %), **doblándose el porcentaje de personas con estudios de segunda etapa de Educación Secundaria** (del 11,3 % al 22,7 %) y **triplicándose para Educación Superior** (del 12,8 % al 38,6 %).

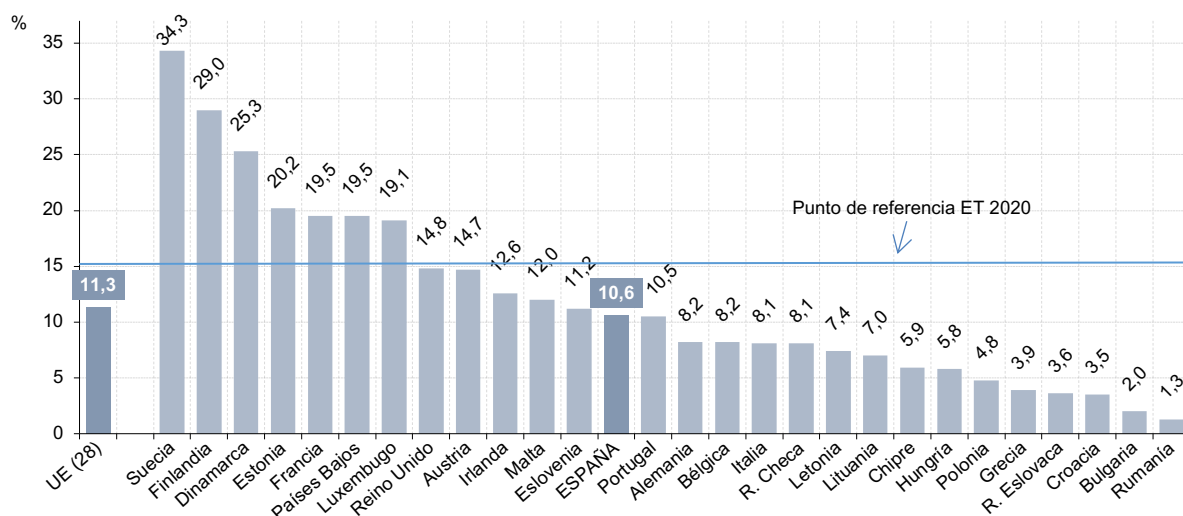
Gráfico 13: Evolución del nivel de formación de la población adulta (25-64 años). Porcentajes



Fuente: [Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa: Nivel de formación, Formación permanente y Abandono. MEFP](#)

En 2019, en España el 10,6% de la población de 25 a 64 años participó en alguna actividad de formación en las cuatro semanas previas, siendo la participación de las mujeres superior a la de los hombres en dos puntos, 11,7% y 9,5% respectivamente. Con respecto al año anterior el porcentaje se incrementa en 0,2 puntos porcentuales (sin variación para los hombres, y se incrementa 0,3 p.p. para las mujeres)

Gráfico 14. Porcentaje de población de 25 a 64 años que participa en una acción de educación o formación permanente en los países de la Unión Europea. 2019



Fuentes:

[Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa: Nivel de formación, Formación permanente y Abandono. Ministerio de Educación y Formación Profesional](#)
[INEE: Indicadores de la educación. Indicadores internacionales. Unión Europea](#)
[European Commission: Education and Training Monitor](#)

Subvenciones del MEFP a entidades sin fines de lucro

Asimismo, en la línea de garantizar la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato y para apoyar la inclusión de las personas adultas con discapacidad, es destacable la siguiente convocatoria de subvenciones destinada a entidades privadas sin fines de lucro:

- subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención educativa de personas adultas que presenten necesidades educativas especiales

Esta subvención irá destinada a favorecer los siguientes tipos de actuaciones educativas de ámbito estatal o supra autonómico, dirigida a la atención de las personas adultas que presenten necesidades educativas especiales:

- a. Desarrollo de las capacidades y adquisición de las competencias básicas.
- b. Promoción del desarrollo integral en aspectos tales como la calidad de vida, autodeterminación, estimulación cognitiva, comunicación, habilidades personales y sociales, conocimiento y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, interdependencia, vida autónoma e independiente.
- c. Participación e inclusión social en los ámbitos educativo, social, personal, cultural y laboral, de acuerdo con sus expectativas, necesidades e intereses.
- d. Formación dirigida a la orientación y preparación para la inserción laboral.
- e. Refuerzo en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación

Estas subvenciones se convocan anualmente por el MEFP.

- Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas:

2.5 Educación de calidad y entorno de aprendizaje

En los artículos/párrafos 2, 4.b, y 5.b de la Convención y la Recomendación se establece el derecho a una educación de calidad. La educación de calidad es fundamental para alcanzar todas las metas del ODS 4. Esto también se destaca particularmente en la meta 4.a de los ODS, en la que se recomienda a los Estados “construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos”.

- Indique las medidas que ha adoptado su país para garantizar la equivalencia en todos los establecimientos educativos (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

- ☒ X Establecimiento de normas y estándares mínimos en la educación
- ☒ X Establecimiento de condiciones relativas a la calidad de la educación impartida (por ejemplo, infraestructura, proporción de alumnos por docente, materiales de enseñanza y aprendizaje o uso de la TIC).
- ☒ X Adopción de disposiciones legales o reglamentarias para garantizar que los niños reciban enseñanza en un entorno seguro y libre de violencia o acoso, incluida la violencia de género en el entorno escolar (dentro y alrededor de las escuelas).

- Proporcione más detalles sobre las medidas adoptadas:

Para realizar esta evaluación de la calidad, tenga en cuenta a todas las instituciones de educación del mismo nivel. Puede incluir información sobre políticas, protocolos o códigos de conducta.

La [Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación](#) establece en el Capítulo I, Principios y Fines de la educación, como el primero de sus principios inspiradores:

*«a) **La calidad de la educación** para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias.» (Artículo 1).*

Por ello, en el **Artículo 2** se insta a los poderes públicos a prestar *«una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, la investigación, la experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura y el uso de bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la orientación educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación.»*

Asimismo, el **Artículo 1** apunta que el sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira también en el **principio de la equidad**, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación **y la accesibilidad universal a la educación**, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad.

Otros artículos relacionados con la accesibilidad a la educación:

- El **Artículo 38**. Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado desde el título de Bachiller o equivalente indica, entre otras cosas, que los procedimientos de admisión a la universidad deberán realizarse en condiciones de **accesibilidad** para los alumnos y alumnas con discapacidad.

- El **Artículo 68**. Enseñanzas obligatorias, subraya que las Administraciones educativas velarán por que se adopten las medidas necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades, no discriminación y **accesibilidad universal de las personas con discapacidad** que se presenten a dichas pruebas.

- El **Artículo 69**. Enseñanzas postobligatorias destaca, asimismo, que las Administraciones educativas velarán por que se adopten las medidas necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades, no discriminación y **accesibilidad universal de las personas con discapacidad** que se presenten a dichas pruebas.

- El **Artículo 110**. Accesibilidad, establece que:

1. Los centros educativos existentes que no reúnan las condiciones de accesibilidad exigidas por la legislación vigente en la materia, deberán adecuarse en los plazos y con arreglo a los criterios establecidos por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y **accesibilidad universal**, y en sus normas de desarrollo.

2. Las Administraciones educativas promoverán programas para adecuar las condiciones físicas, incluido el transporte escolar, y tecnológicas de los centros y los dotarán de los recursos materiales y de acceso al currículo adecuados a las necesidades del alumnado que escolariza, especialmente en el caso de personas con discapacidad, de modo que no se conviertan en factor de discriminación y garanticen **una atención inclusiva y universalmente accesible a todos los alumnos**.

En relación con la legislación establecida a nivel estatal en materia de accesibilidad, relacionadas con el medio de implementación 4.º de los Objetivos de Desarrollo sostenible se indican las siguientes normas:

- Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
- Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público
- Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
- Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.
- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
- Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.
- Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
- Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios.
- Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.
- Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

El citado Proyecto, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, asume el enfoque de los derechos de la infancia como uno de sus principios y se centra en impulsar con equidad la mejora de la calidad de la educación para garantizar el derecho a la educación para todas las personas, compensar desigualdades y atender a la diversidad.

En la línea de la accesibilidad, el Proyecto de Ley explicita en el **Artículo 4** que se adoptarán medidas organizativas y curriculares nuevas y pertinentes, conforme a los principios del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) para que la información sea accesible a todos, de esta forma se atiende a la diversidad de todo el alumnado, incluidos los que tienen más dificultades como el alumnado con discapacidad.

“Cuando tal diversidad lo requiera, se adoptarán las medidas organizativas y curriculares pertinentes, según lo dispuesto en la presente Ley, conforme a los principios del Diseño universal de aprendizaje, garantizando en todo caso los derechos de la infancia.” (Título preliminar Artículo 4.3. Enseñanza básica).

Esto se reflejará en la elaboración de los Reales Decretos de Currículo (Educación Infantil, Primaria y Secundaria), también en la elaboración y/o difusión de materiales de acuerdo al DUA. Desde el diseño universal, la información es accesible a todo el alumnado, mejorando las posibilidades de participación.

Por otra parte, el citado Proyecto insiste en el desarrollo de medidas generales de atención a la diversidad de carácter organizativo referido a la accesibilidad de los entornos, de forma que una

línea de actuación prioritaria es que los centros escolares diseñen un plan para implementar medidas de accesibilidad universal y el uso pedagógico de los espacios como entornos de aprendizaje.

“Los centros educativos existentes que no reúnan las condiciones de accesibilidad exigidas por la legislación vigente en la materia, deberán adecuarse en los plazos y con arreglo a los criterios establecidos por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, y en sus normas de desarrollo” (Artículo 110.1 Accesibilidad).

Las medidas de accesibilidad de los entornos y diseño de aprendizaje para todas las personas permiten eliminar barreras y hacer que los entornos sean más incluyentes, propiciando de esta forma un mejor aprendizaje y participación del alumnado con discapacidad en la toma de decisiones que le corresponde.

Publicaciones MEFP

Asimismo, y en relación con el ámbito de la accesibilidad, cabe citar la siguiente publicación de 2017, que junto a otras dos publicaciones de 2014 (**Accesibilidad cognitiva en los centros educativos y Lectura fácil**) forma parte de la colección Guías Prácticas de Orientaciones para la Inclusión Educativa (CGPOIE):

- Intervención educativa en el alumnado con sordoceguera (2017).

En colaboración con FOAPS, ONCE y Fundación ONCE

El propósito de esta guía es ayudar a comprender lo que significa la sordoceguera y tratar de orientar la labor de los profesionales que se ven involucrados en la atención de alumnos con sordoceguera y tienen que enfrentarse, por tanto, a una labor compleja para la que generalmente no han recibido formación.

Asimismo, cabe citar:

- Tecnologías educativas accesibles. Guía de recursos

Esta publicación en línea recoge las iniciativas tecnológicas dirigidas al alumnado con discapacidad, con el fin de que la comunidad educativa tome conciencia de las mismas y se extienda su empleo y uso progresivo, mejorando la calidad de la enseñanza y la atención a la diversidad. La publicación se ha llevado cabo ad hoc entre el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y MEFP.

Todas las publicaciones pretenden facilitar la accesibilidad universal y el diseño para todos.

Subvenciones TICS

Por otra parte, el MEFP convoca anualmente subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a favorecer la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación por parte del alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, las cuales se destinan a la realización de actuaciones destinadas a favorecer la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación, así como los productos de apoyo, por parte del alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad escolarizado en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos.

Estas subvenciones se convocan anualmente por el MEFP

2.6 Personal de educación

En el artículo/párrafo 4.d de la Convención y la Recomendación se hace referencia al personal de educación. Este aspecto corresponde a la meta 4.c de los ODS, que está totalmente dedicada a la profesión docente, ya que pide a los Estados que “aumenten considerablemente la oferta de docentes calificados”.

- Indique las medidas que se han adoptado para mejorar las condiciones de enseñanza y de trabajo del personal de educación, especialmente del personal docente de todos los niveles en su país, y en relación con la formación para la profesión docente (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

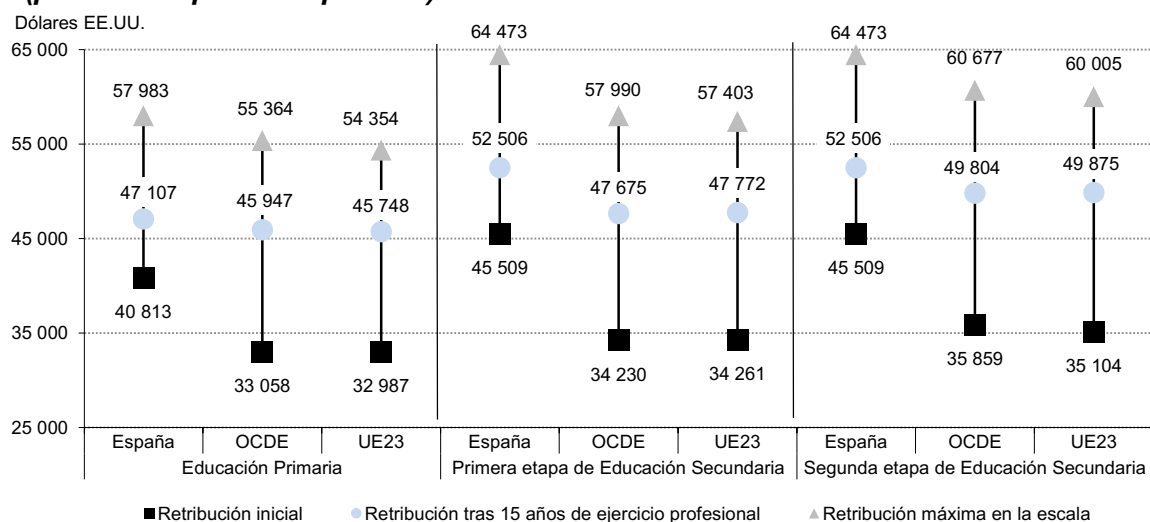
☒ X Los salarios medios de los docentes son competitivos o al menos comparables a los de otras profesiones que requieren cualificaciones similares o equivalentes (en todos los niveles)

Para todos los niveles educativos, el salario del profesorado en España es superior al salario medio de los países de la OCDE y de la UE23. Sin embargo, el tiempo necesario para alcanzar el salario más alto en la escala es en España de los mayores de la OCDE

En la mayoría de los países de la OCDE, el salario del profesorado aumenta con el nivel de educación y con los años de experiencia. Así, el salario inicial de un profesor que enseña en la segunda etapa de Educación Secundaria es superior al de un profesor de Educación Primaria (Panorama de la Educación 2019 Gráfico 3.9).

Igualmente, si se atiende al número de años de experiencia, el salario aumente durante el desarrollo de la carrera profesional de los docentes, aunque los años necesarios para alcanzar el salario máximo difieren en cada país. En la media de la OCDE, el salario máximo se alcanza a los 25 años de experiencia, mientras que para la UE23 se alcanza a los 28 años. España se encuentra entre el grupo de países que necesitan más años para conseguirlo, 39 años, ya que los salarios incorporan complementos que se van incrementando con la antigüedad durante toda la carrera docente.

Gráfico 15. Retribución del profesorado (2018) (en \$) Retribución anual del profesorado en instituciones públicas: inicial, tras 15 años de ejercicio profesional y máxima en la escala, por nivel educativo, en dólares estadounidenses convertidos mediante PPA (paridad del poder adquisitivo)



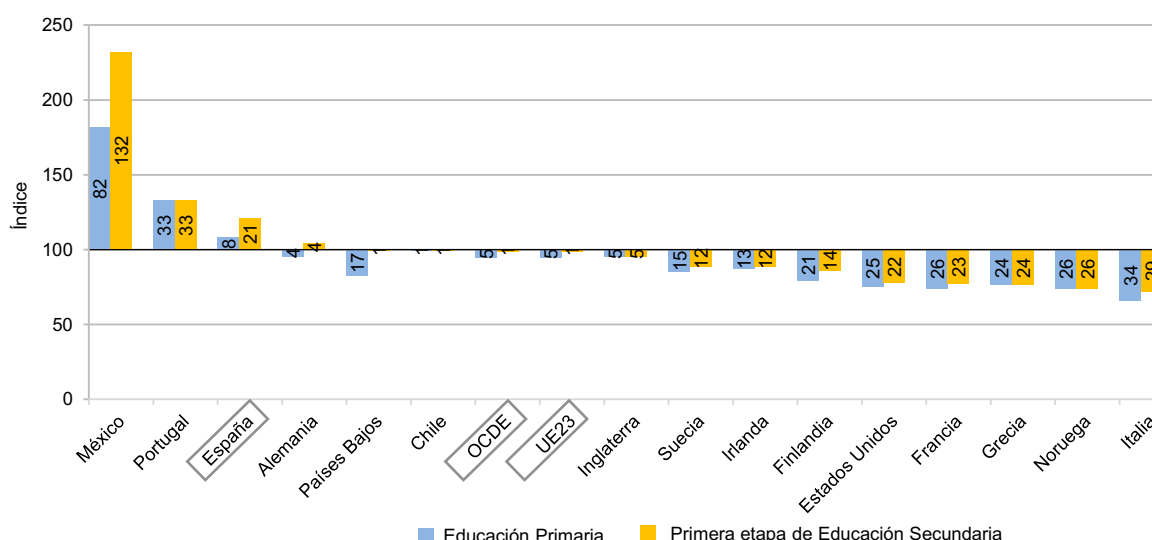
Fuente: [Panorama de la Educación 2019 \(MEFP\)](#)

En [Panorama de la Educación 2019 Gráfico 3.11](#) se muestra la ventaja salarial del profesorado de Educación Primaria y primera etapa de Educación Secundaria para los países seleccionados. En media para los países de la OCDE y la UE23, el salario reglamentario de un docente de Educación Primaria con quince años de experiencia es muy similar al de un trabajador con el mismo nivel de cualificación (1,3% inferior), sin embargo, en España es un 8,4% superior. En primera etapa de Educación Secundaria, las diferencias son más significativas. En el caso de la media de la OCDE y la UE23, el salario de un profesor con

quince años de experiencia es un 5,4% inferior, mientras que en España vuelve a ser superior (21%).

Gráfico 16. Ventaja salarial del profesorado relativo al salario de los trabajadores con nivel de Educación Terciaria (2018)

Ratio de salario usando el salario reglamentario del profesorado con 15 años de experiencia y cualificación más frecuente en instituciones públicas y el salario de trabajadores a tiempo completo con Educación Terciaria



Nota: Países ordenados de mayor a menor según la ventaja salarial del profesorado de primera etapa de Educación Secundaria.

Fuente: [Panorama de la Educación 2019 \(MEFP\)](#)

❑ X Se ofrece formación inicial y desarrollo profesional continuo

Modernizar la profesión docente para liderar la innovación curricular y didáctica es uno de los desafíos que el sistema educativo español tiene por delante. Por ello, está previsto realizar una reforma en profundidad de la profesión docente, que incluye la formación inicial, la inserción profesional, el acceso a la función pública y la carrera profesional, incluida la formación permanente.

El 6 de noviembre de 2018, el MEFP organizó el Foro “[Educar para el siglo XXI. Desafíos y propuestas sobre la profesión docente](#)”. Inaugurado por la Ministra de Educación, Isabel Celaá, el encuentro puso de relieve la voluntad del Gobierno de abrir un debate que marcara el inicio para la reforma de la profesión docente que el Ministerio quiere impulsar. La jornada reunió a algunos de los grandes expertos en la materia de nuestro país, quienes reflexionaron sobre los aspectos esenciales de la profesión, tales como la formación inicial del docente, la inducción a la profesión docente, la formación permanente y la evaluación docente.

Por otro lado, con el fin de abrir este Foro al resto de la ciudadanía, se creó un espacio de participación llamado “#YoSoyProfe. Tu participación es clave”, dirigido a canalizar las propuestas y sugerencias de la ciudadanía sobre la profesión docente. Entre los temas tratados orientados a cómo mejorar las distintas etapas del desarrollo profesional docente, se incluyó la formación inicial, la fase de inducción a la profesión, la formación permanente y la evaluación del desempeño. Con esta iniciativa, el MEFP inició un proceso de reflexión encaminado a elaborar una propuesta para la toma de decisiones sobre las necesidades y reformas que necesita la profesión docente de cara al futuro.

Legislación educativa:

En la [Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación](#), **Título III Profesorado**, concretamente en el **Capítulo III, Formación del profesorado**, se abordan los aspectos relacionados con la formación inicial, la incorporación a la docencia en centros públicos y la formación permanente del profesorado.

– **Artículo 100.** Formación inicial.

- 1. La formación inicial del profesorado se ajustará a las necesidades de titulación y de cualificación requeridas por la ordenación general del sistema educativo. Su contenido garantizará la capacitación adecuada para afrontar los retos del sistema educativo y adaptar las enseñanzas a las nuevas necesidades formativas.*
- 2. Para ejercer la docencia en las diferentes enseñanzas reguladas en la presente Ley, será necesario estar en posesión de las titulaciones académicas correspondientes y tener la formación pedagógica y didáctica que el Gobierno establezca para cada enseñanza.*
- 3. Corresponde a las Administraciones educativas establecer los convenios oportunos con las universidades para la organización de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el apartado anterior.*
- 4. La formación inicial del profesorado de las diferentes enseñanzas reguladas en la presente Ley se adaptará al sistema de grados y postgrados del espacio europeo de educación superior según lo que establezca la correspondiente normativa básica. [...]*

Por tanto, los futuros profesores reciben la formación inicial en un centro de Educación Superior. Dicha formación inicial tiene normalmente un componente general (sobre materias concretas que el profesor va a impartir) y un componente profesional (dedicado a la adquisición de las competencias pedagógicas necesarias y a la realización de prácticas en un centro educativo).

– **Artículo 101.** Incorporación a la docencia en centros públicos.

El primer curso de ejercicio de la docencia en centros públicos se desarrollará bajo la tutoría de profesores experimentados. El profesor tutor y el profesor en formación compartirán la responsabilidad sobre la programación de las enseñanzas de los alumnos de este último.

La formación permanente es definida como derecho y obligación de todo profesorado en el Artículo 102 de la LOE y surte efectos específicos en el desarrollo de su carrera profesional como mérito en procedimientos de promoción o movilidad o como requisito para obtener ciertos complementos retributivos.

– **Artículo 102.** Formación permanente.

- 1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros.*
- 2. Los programas de formación permanente, deberán contemplar la adecuación de los conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas específicas, así como todos aquellos aspectos de coordinación, orientación, tutoría, atención educativa a la diversidad y organización encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros. Asimismo, deberán incluir formación específica en materia de igualdad [...]*
- 4. El Ministerio [...] podrá ofrecer programas de formación permanente de carácter estatal, dirigidos a profesores de todas las enseñanzas reguladas en la presente Ley y establecer, a tal efecto, los convenios oportunos con las instituciones correspondientes.*

– **Artículo 103.** Formación permanente del profesorado de centros públicos.

- 1. Las Administraciones educativas planificarán las actividades de formación del profesorado, garantizarán una oferta diversificada y gratuita de estas actividades y establecerán las medidas oportunas para favorecer la participación del profesorado en ellas. Asimismo, les corresponde facilitar el acceso de los profesores a titulaciones que permitan la movilidad entre las distintas enseñanzas, incluidas las universitarias, mediante los acuerdos oportunos con las universidades.*

2. El Ministerio [...], en colaboración con las Comunidades Autónomas, favorecerá la movilidad internacional de los docentes, los intercambios puesto a puesto y las estancias en otros países.

Oferta de formación docente por parte del MEFP:

La formación se ofrece de manera gratuita al profesorado mediante las distintas ofertas de las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas y la oferta que realiza el MEFP. El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), es la unidad competente del MEFP para la elaboración, promoción y difusión de materiales curriculares y otros documentos de apoyo al profesorado, así como para diseñar modelos para la formación del personal docente y diseñar y realizar programas específicos, destinados a la actualización científica y didáctica del profesorado. Asimismo, tiene competencias para la realización, en colaboración con las Comunidades Autónomas, de programas de formación del profesorado específicos para el desarrollo de la competencia digital mediante la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la educación no universitaria. (**Artículo 3, Real Decreto 498/2020, de 28 de abril**).

La oferta del Ministerio se realiza a través de:

- [Becas y ayudas](#)
 - [Becas y ayudas a la movilidad](#)
 - Estancias profesionales para docentes
 - [Becas y ayudas a la formación](#)
 - Ayudas a la realización de estancias de formación en empresas para el profesorado que imparte enseñanzas en FP.
 - Cursos de verano
 - Evento de formación eTwinning
 - Cursos “Aula del futuro” para la formación permanente del profesorado.
- [Cursos y jornadas](#).
 - Cursos de [formación en Red del Profesorado](#) por medio de dos ediciones al año.
 - La oferta formativa es variada e incluye modalidad presencial y en línea, encontrando en esta última cursos tutorizados y cursos abiertos (MOOC, NOOC, SPOOC y EduPills). En estos enlaces pueden consultarse [los cursos en línea tutorizados](#) y [los cursos en línea abiertos](#). En cuanto a formación presencial, existen [cursos de verano](#) y [estancias profesionales](#)
 - Congresos, seminarios y proyectos

Asimismo, existe [el programa de profesores visitantes en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y China](#), que ofrece plazas para trabajar como profesor en estos países.

Otras iniciativas: Marco de Referencia para la mejora de la competencia digital docente

Mejorar la capacitación de los docentes es uno de los objetivos planteados por la Unión Europea y la UNESCO y un compromiso recogido en la legislación educativa de nuestro país. En este sentido, en la exposición de motivos del Proyecto de Ley, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, se insiste en la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que se está produciendo en nuestras sociedades y que forzosamente afecta a la actividad educativa. La digitalización es uno de los pilares del ya mencionado Proyecto de Ley y un eje transversal de las reformas emprendidas por el MEFP. Alcanzar un adecuado grado de

desarrollo de la competencia digital de los docentes y de los centros es imprescindible para garantizar la adquisición y desarrollo de las competencias clave por parte de los estudiantes.

- *El Artículo 111 bis Tecnologías de la Información y la Comunicación del Proyecto de Ley señala que el Ministerio de Educación y Formación Profesional elaborará y revisará, previa consulta a las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, el marco de referencia de la competencia digital docente que oriente la formación permanente del profesorado y facilite el desarrollo de una cultura digital en el aula.*

Este Marco Común se ha concretado en el Marco de Referencia para la Competencia Digital Docente que el MEFP ha desarrollado y publicado recientemente en [Boletín Oficial del Estado](#). Es fruto del acuerdo alcanzado con las Comunidades Autónomas durante la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el 14 de mayo de 2020 y permitirá el adecuado desarrollo de las competencias digitales del profesorado y de los centros educativos.

☐ X Se exigen requisitos y cualificaciones mínimas para la profesión docente

Los requisitos específicos para presentarse a los procesos selectivos de ingreso en los cuerpos docentes mayoritarios son: ([Artículo 13. R.D. 276/2007, 23 de febrero](#))

Cuerpo de Maestros	. Título de Maestro o de Grado correspondiente
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria	. Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente . Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional	. Título de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o el título de Grado correspondiente. . Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas o formación equivalente.

Para ejercer la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y la enseñanza de régimen especial, es necesario estar en posesión de un título oficial de Máster que acredite la formación pedagógica y didáctica regulado por el [Real Decreto 1834/2008](#) de acuerdo con lo exigido en los artículos 94, 95 y 97 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

☐ X Se han adoptado medidas para mejorar el prestigio social y el atractivo de la profesión docente

La [Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación](#), en el **Título III Profesorado**, concretamente en el **Capítulo IV, Reconocimiento y apoyo al profesorado** contempla los aspectos relacionados con esta materia.

- **Artículo 104. Reconocimiento y apoyo al profesorado.**
1. Las Administraciones educativas velarán por que el profesado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea.

2. Las Administraciones educativas prestarán una atención prioritaria a la mejora de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente.

3. Dada la exigencia de formación permanente del profesorado y la necesidad de actualización, innovación e investigación que acompaña a la función docente, el profesorado debidamente acreditado dispondrá de acceso gratuito a las bibliotecas y museos dependientes de los poderes públicos. Asimismo, podrán hacer uso de los servicios de préstamo de libros y otros materiales que ofrezcan dichas bibliotecas. A tal fin, los directores de los centros educativos facilitarán al profesorado la acreditación correspondiente.

– **Artículo 105.** Medidas para el profesorado de centros públicos.

1. Corresponde a las Administraciones educativas, respecto del profesorado de los centros públicos, adoptar las medidas oportunas para garantizar la debida protección y asistencia jurídica, así como la cobertura de la responsabilidad civil, en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional.

2. Las Administraciones educativas, respecto al profesorado de los centros públicos, favorecerán:

a) El reconocimiento de la función tutorial, mediante los oportunos incentivos profesionales y económicos.

b) El reconocimiento de la labor del profesorado, atendiendo a su especial dedicación al centro y a la implantación de planes que supongan innovación educativa, por medio de los incentivos económicos y profesionales correspondientes.

c) El reconocimiento del trabajo de los profesores que impartan clases de su materia en una lengua extranjera en los centros bilingües.

d) El desarrollo de licencias retribuidas, de acuerdo con las condiciones y requisitos que establezcan, con el fin de estimular la realización de actividades de formación y de investigación e innovación educativas que reviertan en beneficio directo del propio sistema educativo.

e) La reducción de jornada lectiva de aquellos profesores mayores de 55 años que lo soliciten, con la correspondiente disminución proporcional de las retribuciones. Podrán, asimismo, favorecer la sustitución parcial de la jornada lectiva por actividades de otra naturaleza sin reducción de sus retribuciones.

☒ **X Se utilizan sistemas de seguimiento del desempeño**

La [Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación](#) en el **Título III Profesorado**, concretamente en el **Capítulo IV, reconocimiento y apoyo al profesorado**, establece en el **Artículo 106** lo siguiente:

– **Artículo 106.** Evaluación de la función pública docente.

1. A fin de mejorar la calidad de la enseñanza y el trabajo de los profesores, las Administraciones educativas elaborarán planes para la evaluación de la función docente, con la participación del profesorado.

2. Los planes para la valoración de la función docente, que deben ser públicos, incluirán los fines y los criterios precisos de la valoración y la forma de participación del profesorado, de la comunidad educativa y de la propia Administración.

3. Las Administraciones educativas fomentarán asimismo la evaluación voluntaria del profesorado.

4. Corresponde a las Administraciones educativas disponer los procedimientos para que los resultados de la valoración de la función docente sean tenidos en cuenta de modo preferente en los concursos de traslados y en la carrera docente, junto con las actividades de formación, investigación e innovación. ER LOE (104 a 106: medidas legislativas y salariales).

La evaluación del desempeño se evalúa a nivel de evaluación de los centros y evaluación individualizada. **A nivel de centros**, la LOE, establece en los **Artículos 127, 129 132** las

responsabilidades y competencias en la autoevaluación de centros. Al finalizar cada curso, el Consejo escolar, el Claustro de profesores y el equipo directivo del centro **evaluarán el grado de cumplimiento de la programación general anual**.

A nivel individual, a la hora de evaluar el desempeño del profesorado se establece en el **Artículo 132** que dentro de las competencias del director se señala en el apartado h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado. También, dentro de las funciones de la inspección educativa en dos apartados se señalan las responsabilidades de este servicio en el seguimiento del desempeño. b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua y c) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.

A título de ejemplo, algunas Comunidades Autónomas han desarrollado **sistemas de seguimiento del desempeño**, y son de carácter voluntario con objeto de percibir complementos económicos

- Comunidad de La Rioja. [Orden EDC/5/2020 convocatoria para la evaluación del desempeño del puesto de trabajo de los funcionarios de los cuerpos docentes no universitarios](#)
- Castilla-La Mancha. [Resolución 05/12/2018. Ámbitos, dimensiones e indicadores y se establece el procedimiento para la evaluación de docentes...](#)

También la legislación prevé la evaluación de **la función directiva**. Así el **Artículo 146** traza las líneas generales para el establecimiento de un sistema de evaluación del desempeño para esta función:

“Con el fin de mejorar el funcionamiento de los centros educativos, las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán elaborar planes para la valoración de la función directiva.”

Además, el **Artículo 139** establece una de las finalidades de esta evaluación:

1. *El ejercicio de cargos directivos, y en especial del cargo de director, será retribuido de forma diferenciada, en consideración a la responsabilidad y dedicación exigidas, de acuerdo con las cuantías que para los complementos establecidos al efecto fijen las Administraciones educativas. []*
2. *Asimismo, el ejercicio de cargos directivos, y, en todo caso, del cargo de director será especialmente valorado a los efectos de la provisión de puestos de trabajo en la función pública docente. []*
3. *Los directores serán evaluados al final de su mandato. Los que obtuvieren evaluación positiva, obtendrán un reconocimiento personal y profesional en los términos que establezcan las Administraciones educativas. []*
4. *Los directores de los centros públicos que hayan ejercido su cargo con valoración positiva durante el período de tiempo que cada Administración educativa determine, mantendrán, mientras permanezcan en situación de activo, la percepción de una parte del complemento retributivo correspondiente en la proporción, condiciones y requisitos que determinen las Administraciones educativas.*

Las 17 Comunidades Autónomas han desarrollado programas y sistemas para evaluar la función directiva. Más recientemente alguna comunidad ha actualizado estos procedimientos:

- Comunidad de Extremadura. [Orden 11 de septiembre de 2019 para procedimiento de evaluación e la función directiva](#).
- Comunidad autónoma de Canarias. [Evaluación de la función directiva 2016-2020](#)
- Comunidad de Aragón. Guía [Evaluación de la función directiva](#) 2018.

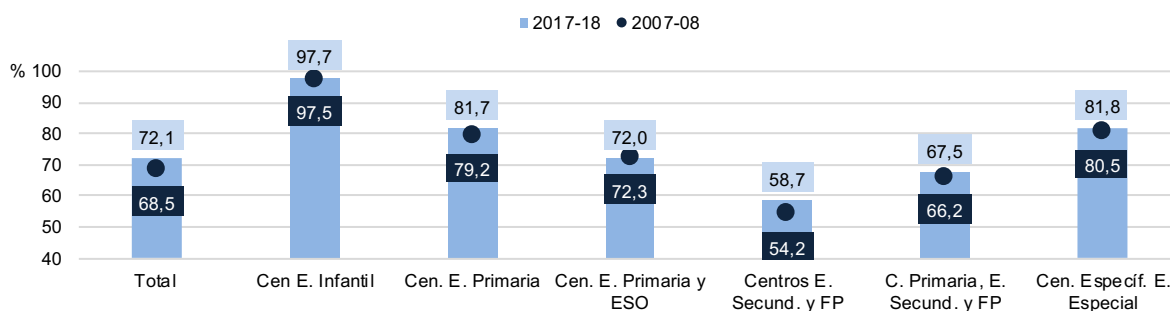
- Comunidad Foral de Navarra. [Orden foral 7/2017 de evaluación y nombramiento de directores y directoras.](#)

☒ X Se han adoptado medidas para aumentar el número de mujeres en puestos directivos en la educación

Las mujeres representan dos tercios del profesorado, 66,6%, pero esta proporción se incrementa en las Enseñanzas de Régimen General no universitarias, 72,1%, que integran el 80,2% del profesorado. Los porcentajes más reducidos de mujeres en el profesorado corresponden a la Educación Universitaria, 41,8%,

En el curso 2017-18 las mujeres directoras de centros de Régimen General no universitarios representan el 65,8%, 11,0 puntos más que una década atrás, y aproximándose al porcentaje de mujeres en el profesorado de estos centros (72,1%). Las mayores subidas se han dado en las dos tipologías fundamentales de centros públicos, centros de Educación Primaria (14,0 puntos) y en los centros de Educación Secundaria y Formación Profesional (9,3 puntos).

Gráfico 17. Porcentaje de mujeres directoras en centros de Régimen General no univ. Curso 2007-08 y 2017-18



Fuentes:

[Estadísticas de la Educación. Ministerio de Educación y Formación Profesional](#)

[Estadística de Personal de las Universidades. Ministerio de Universidades.](#)

[Las cifras de la educación en España. Ministerio de Educación y Formación Profesional](#)

☐ Otra:

- Proporcione brevemente más detalles sobre las medidas adoptadas:

- ¿Ha habido casos de discriminación en su país en lo que respecta a la formación del personal de educación?

☐ Sí: ¿Ha abordado su Gobierno este problema?

☐ Sí

☐ No

☒ X No

2.7 Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales

En el artículo/párrafo 5.1.a de la Convención y la Recomendación se hace referencia al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Este aspecto se abarca en la meta 4.7 de los ODS¹⁵. Tenga en cuenta que esta sección contribuye al seguimiento general del artículo/párrafo 5.1.a de la Convención y la Recomendación y que la consulta dedicada a la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1974) se utilizará específicamente para el seguimiento del indicador 4.7.1 del ODS 4.

- Indique las iniciativas nacionales que se han emprendido para hacer que la educación tienda al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y reforzar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

☒ X El plan de estudios incluye educación sobre los derechos humanos

☒ X Se organizan actividades educativas o extracurriculares relacionadas con la educación sobre los derechos humanos

☐ Otra:

Los Derechos Humanos en el plan de estudios

La educación y formación en materia de derechos humanos es uno de los pilares del sistema educativo español. De hecho, el Artículo 2 de la *Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación* recoge como uno de sus fines «la formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos [...]».

El desarrollo curricular básico y común para todo el país de esta ley orgánica se plasmó en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria y el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Durante el año 2015, las distintas Comunidades Autónomas fueron publicando los correspondientes desarrollos normativos, que entraron en vigor en el curso 2015/2016.

En consonancia con lo dispuesto en la ley orgánica citada, el desarrollo de una conciencia cívica y de respeto hacia los DDHH se incluye en esta normativa básica entre los objetivos de todas las etapas educativas:

- **Artículo 7.** Objetivos de la Educación Primaria.

[...]Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.

- **Artículo 11.** Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria

[...]Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos [...]

- **Artículo 25.** Objetivos de Bachillerato.

¹⁵

En la que se insta a los Estados a “asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible”.

[...] Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

La formación en Derechos Humanos se incluye como un elemento transversal en todas las etapas educativas y se insta a las Administraciones educativas a llevar a cabo actuaciones para fomentar «[...] los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con discapacidad [...]» (**Artículos 10 y 6**, respectivamente, de los reales decretos citados).

El carácter transversal de estos contenidos se refuerza en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. En su Anexo I se describen las competencias clave que el alumnado debe alcanzar al completar sus estudios. Entre ellas, deben señalarse dos específicamente relacionadas con este asunto:

- **Competencia en comunicación lingüística.** [...] se inscribe en un marco de actitudes y valores que el individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el pluralismo;
- **Competencias sociales y cívicas:** [...] b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales [...]

Además de su tratamiento trasversal en todas las áreas y materias de todos los cursos, la educación y la formación en materia de derechos humanos se trabaja específicamente en diferentes materias de contenido histórico o de contenido filosófico-moral, como *Ciencias sociales* en Educación Primaria, *Valores éticos* de Educación secundaria o *Historia de España* en Bachillerato.

El citado Proyecto de Ley Orgánica especifica en la *Exposición de motivos*:

«No se trata simplemente de recuperar las disposiciones legales preexistentes a 2013. Los años transcurridos desde la aprobación de la LOE aconsejan revisar algunas de sus medidas y acomodarlas a los retos actuales de la educación, que compartimos con los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la década 2020/2030. [...]

[Esta ley orgánica] reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030. Así, la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial ha de incardinarse en los planes y programas educativos de la totalidad de la enseñanza obligatoria, incorporando los conocimientos, capacidades, valores y actitudes que necesitan todas las personas para vivir una vida fructífera, adoptar decisiones fundamentadas y asumir un papel activo –tanto en el ámbito local como mundial– a la hora de afrontar y resolver los problemas comunes a todos los ciudadanos del mundo. La educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial incluye la educación para la paz y los derechos humanos, la educación intercultural y la educación para la transición ecológica y la comprensión internacional.»

En el citado Proyecto de ley se recogen varias medidas de calado en esta línea, en particular para garantizar una educación obligatoria en Derechos Humanos. Para ello, además de consolidar su tratamiento curricular con carácter transversal, se prevé la creación de

Educación en Valores cívicos y éticos, una asignatura de cursado obligatorio en 5º o 6º de educación primaria, y en cualquiera de los cursos de educación secundaria obligatoria. En ella, se recogerán contenidos específicos relacionados «con el *conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad entre hombres y mujeres y al valor del respeto a la diversidad, fomentando el espíritu crítico y la cultura de la paz y la no violencia.*»

Programa Docentes para el Desarrollo

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el MEFP desarrollan el programa Docentes para el Desarrollo que ha implementado y puesto en marcha diferentes acciones en línea con la educación para el desarrollo con enfoque de ciudadanía global. La acción más destacada llevada a cabo en el programa es la siguiente:

- Premio Nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer. Este premio está destinado a aquellos centros docentes que desarrollen acciones, experiencias educativas, proyectos o propuestas pedagógicas destinados a sensibilizar, concienciar, desarrollar el espíritu crítico, y fomentar la participación activa del alumnado en la consecución de una ciudadanía global, solidaria, comprometida con la erradicación de la pobreza y sus causas y el desarrollo humano y sostenible, siendo los destinatarios de este premio los centros docentes españoles sostenidos con fondos públicos que impartan alguna de las siguientes enseñanzas: educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional.

Subvenciones

Asimismo, las subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación se dirigen a la realización de actuaciones destinadas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación complementarias a las realizadas en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos, las cuales están destinadas a favorecer los siguientes tipos de actuaciones educativas de ámbito estatal o supra autonómico, entre las que destacan las acciones dirigidas a fomentar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas, así como aquéllas que se dirijan a promover experiencias educativas para el desarrollo de la educación intercultural y de los valores propios de la sociedad democrática y actividades dirigidas al conocimiento y difusión de la declaración universal de los derechos humanos, de los derechos del niño y de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, con especial incidencia en la educación para la igualdad y desde la igualdad entre hombres y mujeres.

También, las subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de determinadas actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación en Ceuta y Melilla en su Modalidad II apoyan el fomento de los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas, así como aquéllas que se dirijan a promover experiencias educativas para el desarrollo de la educación intercultural, la educación no formal y/o actividades de ocio y tiempo libre.

Estas subvenciones son convocadas anualmente por el MEFP.

2.8 Enseñanza privada

En los artículos/párrafos 2.c y 5.1.b de la Convención y la Recomendación se hace referencia a la enseñanza privada.

- ¿Existe en su país un marco normativo relativo al establecimiento y el funcionamiento de las instituciones educativas privadas?

☒ X Sí ☐ No

- Proporcione una breve descripción:

No ha habido modificaciones respecto al Informe de la 9ª Consulta.

La Ley clasifica los centros docentes atendiendo conjuntamente a los criterios de titularidad jurídica y origen y carácter de los recursos que aseguran su sostenimiento. Distingue así los centros privados que funcionan en régimen de mercado, mediante precio, y los centros sostenidos con fondos públicos, y dentro de éstos los privados concertados y los de titularidad pública.

La [Ley Orgánica del Derecho a la Educación](#) (LODE) de 1985, incorporó la regulación y sostenimiento del sistema de colegios concertados y dedica un apartado específico a los centros concertados (Título IV).

El Título IV regula el régimen de conciertos a través del cual se materializa el sostenimiento público de los centros privados concertados que, junto con los públicos, contribuyen a hacer eficaz el derecho a la educación gratuita y, de acuerdo con el artículo 27.9 de la Constitución, establece los requisitos que deben reunir tales centros.

Los centros privados no concertados gozan de autonomía para establecer su régimen interno, seleccionar su profesorado de acuerdo con la titulación exigida por la legislación vigente, determinar el procedimiento de admisión de alumnos, establecer las normas de convivencia y definir su régimen económico.

- ¿Las disposiciones legales que prohíben la discriminación por los motivos mencionados en la Convención y la Recomendación¹⁶ se aplican explícitamente a las instituciones educativas privadas?

☒ X Sí ☐ No

- Explique brevemente qué leyes, reglamentos o políticas garantizan que el desarrollo de la educación privada no genere discriminación y que las escuelas privadas representen una alternativa pertinente en su país:

La [Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación](#) establece en su **Artículo 108**. Clasificación de los centros, que todos ellos, tanto públicos como privados «orientarán su actividad a la consecución de los principios y fines de la educación establecidos en la presente Ley.»

La normativa regulatoria del funcionamiento de los centros privados se concreta en el *Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria*, en el que se establece que los centros de este tipo que ofrezcan las enseñanzas recogidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación están en todo caso sujetos a la ordenación académica en vigor.

A estos efectos, debe citarse lo recogido en el **Artículo 115. Carácter propio de los centros privados** de dicha Ley Orgánica:

1. Los titulares de los centros privados tendrán derecho a establecer el carácter propio de los mismos que, en todo caso, deberá respetar los derechos garantizados a profesores, padres y alumnos en la Constitución y en las leyes.

Asimismo, en el citado Proyecto de Ley se especifica, se recuerda en los siguientes términos lo que la LOE establece con respecto a la admisión de los alumnos en centros públicos y concertados:

Por otra parte, se señala que, en la admisión del alumnado en centros públicos y privados concertados, las Administraciones públicas garantizarán el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y no discriminación y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales y atenderán a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Asimismo velarán para evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza.

- ¿Dispone su país de un marco de política educativa que establezca normas mínimas en materia de educación en lo que respecta a los derechos de los padres o tutores legales de impartir educación religiosa y moral a sus hijos?

☒ **X Sí** ☐ No

El artículo 27 de la Constitución española insta a los poderes públicos a garantizar «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

La misma [Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación](#) citada establece en su «Disposición adicional segunda. Enseñanza de la Religión

1. La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español.

A tal fin, y de conformidad con lo que disponga dicho Acuerdo, se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos y alumnas.

2. La enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España, la Comisión Islámica de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan suscribirse con otras confesiones religiosas.

3. La determinación del currículo y de los estándares de aprendizaje evaluables que permitan la comprobación del logro de los objetivos y adquisición de las competencias correspondientes a la asignatura Religión será competencia de las respectivas autoridades religiosas. Las decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos corresponden a las autoridades religiosas respectivas, de conformidad con lo establecido en los Acuerdos suscritos con el Estado español.»

Asimismo, en sus artículos 18, 24, 25 y 34 bis y 34 ter, y en su desarrollo normativo ([Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria](#) y [Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato](#)) establece con carácter básico que el alumnado de Primaria y Secundaria deberá cursar en el bloque de asignaturas específicas en cada uno de los cursos “Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres o tutores legales”.

En el caso del bachillerato, y en función de la regulación y de la programación de la oferta que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes,

Religión es una de las materias que el alumnado puede elegir en el bloque de asignaturas específicas.

2.9 Derechos de las minorías nacionales

En el artículo/párrafo 5.1.c de la Convención y la Recomendación se establecen los derechos de las minorías nacionales. Las minorías nacionales, que a menudo se enfrentan a barreras lingüísticas, se encuentran entre los grupos específicos a los que se hace referencia en la Convención.

- Indique las medidas jurídicas, normativas y reglamentarias que protegen el derecho de las minorías nacionales a llevar a cabo sus propias actividades educativas (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

- ☐ Las leyes constitucionales o la legislación protegen el derecho a la educación de las minorías nacionales
- ☐ La legislación o los reglamentos garantizan el derecho de las minorías nacionales a recibir enseñanza en su lengua materna
- ☐ Los planes de estudios se adaptan a las necesidades de las minorías nacionales
- ☐ Los docentes reciben capacitación para adaptarse a las necesidades de las minorías nacionales
- ☐ Otra:

- Proporcione una breve descripción de las disposiciones:

Para responder a este apartado, se toma el criterio de España en el Convenio-marco para la protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa, que considera que, a efectos de este convenio, es aplicable a la población gitana.

Legislación educativa:

El Proyecto de Ley Orgánica, anteriormente citado, Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en una disposición adicional sobre Prevención y resolución pacífica de conflictos y valores que sustentan la democracia y los derechos humanos, señala que en el currículo de las diferentes etapas de la Educación Básica se tendrá en consideración, entre otras dimensiones, “el estudio de otras culturas, particularmente la propia del pueblo gitano”.

- En lo que respecta a las normas educativas de las instituciones de enseñanza dirigidas por minorías, describa el marco jurídico y normativo vigente:

También puede facilitarse información sobre los servicios lingüísticos, como la posibilidad de recibir enseñanza en la lengua materna, el uso de la enseñanza de idiomas en la política educativa, el plurilingüismo, etc.

Estrategias y Planes Nacionales

En 2017 se publicó el *Informe de Seguimiento Intermedio de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020*.

En 2018 se aprobó el nuevo *Plan Operativo 2018-2020 de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020*. Incorpora cinco líneas de actuación: inclusión social, igualdad y violencia de género, no discriminación y **antigitanismo**, cultura y ciudadanía y participación a las ya existentes de salud, empleo, **educación** y vivienda.

- *Educación*. Se señala, entre otras orientaciones de actuación, “Llevar a cabo estrategias para prevenir y reducir la concentración de alumnado gitano en algunos centros escolares.”
- *Antigitanismo*. Se señala, entre otras orientaciones de actuación, “Promover la aplicación efectiva de la legislación europea y española en materia de no discriminación, lucha contra el antigitanismo y los crímenes de odio hacia la población gitana, aplicando las recomendaciones a nuestro país de los organismos internacionales, como el Consejo de Europa, en materia de lucha contra la discriminación o contra el antigitanismo”.

En junio de 2019, se realizó el informe de progreso 2018 de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020.

El MEFP forma parte del *Grupo de Educación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano* junto a varias Entidades Sociales Gitanas, como Órgano Consultivo en materia de Participación e Inclusión Gitana.

Las Comunidades Autónomas cuentan con las competencias en materia de educación. Varias de ellas tienen sus propias Estrategias y Planes Autonómicos de Inclusión Gitana con medidas en materia educativa y de no discriminación.

Actuaciones y Medidas desarrolladas por el Ministerio de Educación en el periodo 2017-2020:

- Programa de Orientación y Refuerzo para el avance y apoyo en la educación.
- Becas y ayudas al estudio.
- Estudio del Mapa de segregación escolar del alumnado gitano en España, con estimación de datos estadísticos (estudio encargado a la FSG en 2019).
- Se ha elaborado un Protocolo orientativo de inclusión de la cultura e historia del pueblo gitano, y materiales de trabajo del alumnado. Asimismo, se van a publicar ‘Materiales educativos para enseñar la historia y cultura gitana en Primaria y Secundaria’.
- Sensibilización y Formación al Profesorado a través de cursos específicos sobre la cultura gitana y atención a la diversidad. Concretamente, se ha ofertado el Curso: “*Atención educativa a la población escolar gitana*”
- Actuaciones y Programas de carácter local y comunitario.
- Subvenciones a entidades para compensación de desigualdades en educación.
- Refuerzo de la participación de alumnado gitano con dificultades de aprendizaje o con ACNEAE en formación profesional básica.
- Se está teniendo en cuenta en las diferentes decisiones políticas, sociales y económicas entre otros ámbitos, la participación gitana ya que es un aspecto clave en la definición e implementación de la política pública.

2.10 Derechos de los refugiados y los migrantes

Los derechos de los refugiados y los migrantes no se mencionan explícitamente en la Convención y la Recomendación. Sin embargo, en ambos instrumentos se insta a los Estados a eliminar y prevenir la discriminación en la enseñanza, en particular la discriminación basada

en el origen nacional¹⁷. En este contexto, varios Estados Miembros que participaron en la novena consulta informaron sobre las medidas adoptadas para garantizar el derecho a la educación de los refugiados y los migrantes. El aumento de los desplazamientos y la afluencia de refugiados en todo el mundo, que conllevan la aparición de importantes desafíos educativos, así como los marcos adoptados recientemente por la comunidad internacional¹⁸, ponen de relieve la necesidad de que los Estados informen sobre las medidas adoptadas para incluir a los refugiados y a los migrantes en sus sistemas educativos.

Este aspecto también corresponde a la meta 4.5 de los ODS, en la que se insta a los Estados a “asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables”, incluidos “los niños en situaciones de vulnerabilidad”, y abarca la mayoría de las metas del ODS 4.

- Describa brevemente el marco jurídico y normativo vigente que protege el derecho a una educación de calidad de los refugiados y los migrantes en su país.

El marco normativo, en el ámbito de la educación, ya está citado en el Apartado II, secciones 1.1 y 1.2.

Legislación:

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre *derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social*.

- **Artículo 9. Derecho a la educación.** 1. Los extranjeros menores de dieciséis años tienen el derecho y el deber a la educación, que incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria. Los extranjeros menores de dieciocho años también tienen derecho a la enseñanza posobligatoria. Este derecho incluye la obtención de la titulación académica correspondiente y el acceso al sistema público de becas y ayuda en las mismas condiciones que los españoles.

Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre *derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social*.

Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el *Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social*, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.

- Mencione brevemente las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y locales para garantizar el derecho a la educación de los refugiados y los migrantes (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

☒ X Inclusión en la educación general

☐ Suministro de cursos de idiomas

☒ X Formación específica para el personal docente

☒ X Iniciativas que abordan la discriminación y promueven la diversidad cultural y la aceptación mutua

☐ Procedimientos administrativos alternativos (pruebas de nivel, portafolio de pruebas, etc.)

¹⁷ Artículos/párrafos 1 y 3.

¹⁸ A saber, la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes (2016), el marco de respuesta integral para los refugiados, el Pacto Mundial sobre los Refugiados y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.

- ☒ X Programas de aprendizaje acelerado
- ☒ X Programas de educación no formal o alternativa
- ☒ X Apoyo financiero
- ☐ Otras medidas innovadoras:

Estrategias y Planes Nacionales

El Gobierno de España cuenta con distintos Planes y Estrategias Nacionales que incluyen aspectos en materia educativa que afectan a la población escolar de origen migrante. Podemos incluir los siguientes:

– Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social (2019-2023)

La Estrategia, en línea con los *Planes Nacionales de Inclusión Social* desarrollados desde 2001, se centra particularmente en cuatro Metas Estratégicas, concretando los objetivos para cada una de ellas, así como las líneas de actuación fundamentales.

- La Meta 2 ‘Inversión social en las personas’ se centra en dos objetivos:
 1. La educación equitativa e inclusiva, con un especial enfoque en menores y jóvenes de origen desfavorecido,
 2. La formación y empleo, con especial atención en grupos vulnerables.
- La Meta 3 ‘Protección social ante los riesgos del ciclo vital’ tiene un objetivo sobre:
 1. Apoyo a menores y familias: centrado en promover una crianza positiva y saludable para todas las familias, desarrollando políticas favorables a las familias y facilitando apoyos desde los servicios sociales, sanitarios y educativos a los colectivos vulnerables.

Planes autonómicos y locales

En función de sus competencias, las Comunidades Autónomas cuentan con sus propios Planes, Programas y Estrategias en materia de infancia y adolescencia, inmigración o población gitana.

Actuaciones y Medidas implementadas desde el MEFP

- **Programa Proa.** Desde 2018, se está desarrollando el Programa de Orientación y Refuerzo para el Avance y Apoyo en la Educación, cuyo eje fundamental es la reducción y prevención del fracaso escolar y del abandono escolar temprano, mediante el apoyo a centros educativos de entornos socioeconómicos vulnerables, intervenciones específicas dirigidas a grupos de población que en numerosas ocasiones están en situación de especial dificultad social o personal (tales como el alumnado inmigrante, de etnia gitana o con necesidades educativas especiales), la implicación de la comunidad educativa en el proceso educativo, así como el fortalecimiento formativo del **profesorado** para capacitarles en la respuesta educativa a la diversidad de necesidades educativas.
- **Programa MUS-E®:** Mencionado anteriormente (apartado 1.3)

El MEFP desarrolla un convenio específico de colaboración con la Fundación Yehudi Menuhim para la implementación de este Programa.

La finalidad del Programa MUS-E® es el trabajo desde las artes en el ámbito escolar como herramienta que favorece la motivación para el aprendizaje, ayuda a la integración social educativa y cultural de niños y niñas, previene la violencia y el racismo, y fomenta la tolerancia

y el encuentro entre las distintas culturas, desde el respeto a la diversidad, mejorando por tanto la cohesión social.

El trabajo se realiza a través de distintas expresiones artísticas, impartidas por artistas en activo, pero MUS-E® no son sólo sesiones con alumnos; comprende también acciones formativas al profesorado y a las familias.

El programa actúa principalmente en entornos que pueden convertirse en itinerarios de exclusión y se hace una intervención específica para evitarlo

Algunos de estos entornos se caracterizan por su alta diversidad cultural y étnica. Coexistencia de grupos en procesos de identificación étnica, población gitana, centros con un alto índice de población de origen extranjero, y donde los porcentajes de alumnado de origen inmigrante y de etnia gitana son mucho mayores.

- **Programa de enseñanza de lengua y cultura rumana**

El programa persigue facilitar e impulsar el conocimiento de la lengua y cultura rumana, para el alumnado rumano escolarizado en España, en Enseñanza Primaria y Secundaria. También, proporcionar al alumnado rumano una formación que le permita salvaguardar su identidad, vivir su cultura respetando la del país de acogida, tener confianza en ellos mismos y minimizar los aspectos negativos que pudieran sobrevenir de su emigración. Asimismo, el Programa pretende fomentar la inclusión escolar y sociocultural de este alumnado en el sistema educativo y en la sociedad española.

- **Programa lengua y cultura portuguesa**

Este programa, coordinado en la actualidad desde la Embajada de Portugal a través del Instituto Camões, se inició en el curso 87/88, como un programa de compensación educativa para favorecer la integración de los hijos de inmigrantes portugueses (y otros luso-hablantes) en el sistema educativo español y ayudarles a mantener sus referencias lingüísticas y culturales de origen. Desde 2011, el programa ha ido evolucionando hacia un nuevo perfil de enseñanza del portugués como lengua extranjera, dejando de tener, exclusivamente, el objeto de ayudar a la conservación de la lengua y cultura maternas de los inmigrantes; el objetivo ahora se completa en un intento de integrar esta enseñanza en el currículo español como segunda lengua extranjera.

En el curso 2018//2019 se llevó a cabo en 56 centros educativos (5.464 alumnos).

- **Programa de lengua árabe y cultura marroquí**

Gestionado conjuntamente por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, las Comunidades Autónomas y la Embajada de Reino de Marruecos en España. Se trata de un programa estatal que implementan y desarrollan las Comunidades Autónomas.

En el curso 2018-2019 se llevó a cabo en 496 centros educativos (10.521 alumnos).

El Programa tiene estos objetivos:

- La enseñanza de la lengua árabe y la cultura marroquí al alumnado marroquí escolarizado en centros españoles de Educación Primaria y Secundaria, así como al alumnado no marroquí que lo desee.
- Proporcionar al alumnado marroquí una formación que le permita salvaguardar su identidad, vivir su cultura respetando la del país de acogida, tener confianza en ellos mismos y en su porvenir dejando a un lado los aspectos negativos que puedan generar los efectos de la inmigración.
- La inclusión escolar y sociocultural de este alumnado en el Sistema Educativo Español y en la sociedad española, desarrollando para ello valores de tolerancia y solidaridad.
- El fomento de la educación intercultural, desarrollando valores de respeto entre las diferentes culturas que coexisten dentro y fuera del ámbito escolar.
- Cooperar con las familias y facilitar la comunicación con el profesorado a fin establecer mecanismos que favorezcan su participación en el proceso educativo de sus hijos.

- **Subvenciones a entidades para compensación de desigualdades en educación.**

El MEFP convoca anualmente subvenciones para la realización de actividades dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación de ámbito estatal.

Están orientadas a entidades privadas sin fines de lucro, para la realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación complementarias a las realizadas en los centros docentes sostenidos con fondos públicos.

Las subvenciones van destinadas a favorecer, entre otros tipos de actuaciones, la inserción lingüística, instrumental o cultural que favorezcan la integración en el sistema educativo del alumnado procedente de otros países y su inserción social.

III. **Métodos utilizados para familiarizar a las diferentes autoridades del país con los instrumentos y superar los obstáculos encontrados**

1. **Desafíos y obstáculos**

- 1.1 Mencione y detalle las dificultades que ha encontrado su país en el proceso de aplicación de las disposiciones fundamentales de la Convención y la Recomendación (incluidos los obstáculos jurídicos y prácticos) y facilite información sobre las principales cuestiones que deben abordarse para seguir promoviendo el derecho a la educación en su país (pueden marcarse o mencionarse varios puntos):

- ☐ **Desafíos relacionados con el acceso equitativo y la inclusión en la educación (como la pobreza y los factores socioeconómicos, las actitudes culturales y tradicionales, la lejanía, la migración y los desplazamientos)**
- ☐ **Desafíos relacionados con la calidad de la educación (como la escasez de personal docente cualificado, capacitado y motivado; y la enseñanza, el aprendizaje o un entorno escolar desfavorables o inadecuados)**
- ☐ **Desafíos relacionados con el sistema y la gobernanza (como las limitaciones presupuestarias; la falta o las deficiencias de los sistemas de seguimiento, incluida la falta de datos fiables; un entorno jurídico y normativo desfavorable, incoherente u obsoleto; la falta de participación de las partes interesadas pertinentes, y la falta de cooperación o coordinación a distintos niveles)**

La sociedad española ha asumido de modo decidido que es necesario mejorar la calidad de la educación, pero también que **la calidad y la equidad son dos principios indisociables**, tal y como han señalado las más importantes evaluaciones internacionales.

Todos los componentes de la comunidad educativa han de colaborar para conseguir una educación basada en los principios de calidad y equidad: esfuerzo del alumnado individualmente considerado, pero también de sus familias, del profesorado, los centros docentes, las Administraciones educativas y en última instancia, de la sociedad en su conjunto.

Por tanto, sigue siendo necesario **reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema**, cuyo eje vertebrador es la educación comprensiva. Es necesario un sistema

educativo moderno, más abierto, menos rígido, multilingüe y cosmopolita que desarrolle el potencial y talento de los jóvenes.

Desafíos a los que se enfrenta el sistema educativo español:

Revalorizar el papel de la educación en un contexto de alto paro juvenil y continuar reduciendo la tasa de abandono temprano de la educación y formación, y facilitar el retorno al sistema educativo.

Mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de educación y formación, mejorar la capacitación de los docentes, garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la información y la comunicación, aumentar la matriculación en los estudios científicos, técnicos y artísticos.

Mejorar la extensión y la calidad de la Educación Infantil 0-3 y su marco curricular.

Mejorar el nivel competencial de todo el alumnado, compensando las desventajas de origen. Elevar los resultados de todos los estudiantes a través de una mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje. Reforzar la continuidad, coordinación y cohesión entre las etapas educativas que componen la educación básica.

Fomentar en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual.

Modernizar la profesión docente para liderar la innovación curricular y didáctica. Fomentar el liderazgo pedagógico de los directores de centros educativos.

Apoyar a los centros que escolarizan alumnado que tiene más necesidades.

Currículo: modernizarlo, garantizar una estructura del currículo al servicio de una educación inclusiva y acorde con la adquisición de competencias, que valora además la diversidad.

Atender el desarrollo sostenible de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030. Incardinar la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial en los planes y programas educativos de la enseñanza obligatoria. Seguir trabajando por garantizar una educación en valores cívicos para ejercer una ciudadanía crítica y participativa.

Impulsar la digitalización en el ámbito educativo: impulsar el desarrollo de la competencia digital de los estudiantes de todas las etapas educativas; reforzar y actualizar la formación de profesorado en este ámbito.

☐ Otra:

- 1.2 Realice una breve evaluación de la eficacia de los métodos aplicados para superar los obstáculos encontrados:

2. Sensibilización

Los órganos rectores de la UNESCO han subrayado la necesidad de llevar a cabo una labor de sensibilización. Dada la importancia de la acción normativa en el plano nacional, es preciso

velar por que la Convención se difunda ampliamente, con el apoyo de las comisiones nacionales para la UNESCO.

- ¿Se han llevado a cabo actividades para familiarizar a las distintas autoridades del país con la Convención y la Recomendación y con sus disposiciones sobre el derecho a la educación, así como para sensibilizarlas sobre los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades educativas? (pueden marcarse o mencionarse varios puntos)

- ☐ Traducción de la Convención o la Recomendación a los idiomas nacionales y posiblemente a los idiomas locales
- ☐ Difusión y promoción del contenido básico de la Convención o la Recomendación o de los principios básicos del derecho a la educación
- ☐ Aumento de la sensibilización con material de promoción sobre la Convención o la Recomendación o sobre los principios fundamentales del derecho a la educación
- ☐ Actividades emprendidas o apoyadas por la Comisión Nacional para promover la no discriminación y la igualdad de oportunidades educativas y fomentar el debate sobre cuestiones fundamentales relacionadas con los derechos consagrados en los instrumentos
- ☐ Otra:

Véanse detalles sobre las siguientes medidas de sensibilización y difusión en el apartado 1.3 de la Sección II:

- Publicación de [Igualdad en Cifras](#) (2019 y 2020)
- Curso [Aulas por la Igualdad: el valor de coeducar](#) (2019)
- [II Congreso Nacional SCIENTIX](#) (2019)
- Curso [Herramientas para la mejora de STEM en aulas diversas](#) (2019)
- [ChicaSTEM](#)
- [Niñas en pie de ciencia](#) (2020)
- [Intercambia, el valor de coeducar](#)
- [Espacio de Igualdad](#) del MEFP
- Proyecto de investigación *Menores y Violencia de Género* (“2020)
- Cada 8 de marzo, desde 2015, [eventos para la celebración del Día Internacional de la Mujer](#).
[Premios IRENE: la paz empieza en casa](#)

Subvenciones

También, las subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación se dirigen a la realización de actuaciones destinadas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación complementarias a las realizadas en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos, las cuales están destinadas a favorecer los siguientes tipos de actuaciones educativas de ámbito estatal o supra autonómico, entre las que destacan las acciones dirigidas a fomentar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas, así como aquéllas que se dirijan a promover experiencias educativas para el desarrollo de la educación intercultural y de los valores propios de la sociedad democrática y actividades dirigidas al conocimiento y difusión de la declaración universal de los

derechos humanos, de los derechos del niño y de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, con especial incidencia en la educación para la igualdad y desde la igualdad entre hombres y mujeres.

También, las subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro para la realización de determinadas actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación en Ceuta y Melilla en su Modalidad II apoyan el fomento de los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas, así como aquéllas que se dirijan a promover experiencias educativas para el desarrollo de la educación intercultural, la educación no formal y/o actividades de ocio y tiempo libre.

Estas subvenciones son convocadas anualmente por el MEFP.